



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 16

**Vertiefung steuerliche Behandlung
von Gebäuden**

68

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, Dipl.-Finanzwirtin (FH), LL.M.

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	AFA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE UND AFA BEI GEBÄUDEN	2
1.	AfA-BMG und AfA-Art nach einer Entnahme oder Einlage	2
2.	AfA-BMG bei teilentgeltlichem Erwerb	5
2.1	Begriffe/Zivilrechtliche Abgrenzung	5
2.2	Gemischte Schenkung (teilentgeltliche Grundstücksübertragung)	5
2.3	Rechtsfolgen	5
3.	Sonstige selbständige Gebäudeteile und Miteigentum	6
4.	Nutzungsänderungen ohne Entnahmen oder Einlagen	7
4.1	Nutzungsänderung im Betriebsvermögen	7
4.2	Steuerliche Behandlung der Nutzungsänderungen	8
4.3	Eigengenutzte Wohnung wird Einkunftsquelle im PV	9
5.	Abbruch eines Gebäudes/Gebäudeteils; Abbruchkosten	9
5.1	Grundsätze	9
5.2	AfA-BMG nach Teilabbruch	10
5.3	Gebäudeabbruch nach entgeltlichem Erwerb	11
5.3.1	Grundsätze	11
5.3.2	Ausnahmen	12
6.	Anschaffungskosten bei bestehenden Gebäuden	14
6.1	Grundsätze zur Abgrenzung zwischen AHK und EA	14
6.2	Anschaffungskosten	14
6.2.1	Objektive Funktionstüchtigkeit	15
6.2.2	Subjektive Funktionstüchtigkeit	16
6.2.3	Zusammentreffen von Standardhebung und Erweiterung i. S. d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB	17
6.2.4	Unentgeltlicher oder teilentgeltlicher Erwerb	17
7.	Herstellungskosten	17
7.1	Begriff der Herstellungskosten	17
7.1.1	Grundsätzliches	17
7.1.2	Aufwendungen für die Herstellung eines Wirtschaftsguts	19
7.1.3	Aufwendungen für die Erweiterung eines bereits vorhandenen Wirtschaftsguts	19
7.1.4	Aufwendungen für eine über den bisherigen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eines bereits vorhandenen Wirtschaftsguts	20
7.1.5	Anschaffungsnahe Herstellungskosten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG, § 9 Abs. 5 Satz 2 EStG	20
7.2	Steuerliche Behandlung	23
7.2.1	Nachträgliche Herstellungskosten, die nicht zum Entstehen eines „anderen“ Wirtschaftsguts führen	23
7.2.2	Nachträgliche Herstellungskosten, die zum Entstehen eines „anderen“ Wirtschaftsguts führen, das jedoch kein Neubau ist	24



	7.2.3	Nachträgliche Herstellungskosten, die zum Entstehen eines neuen Wirtschaftsguts „Neubau“ führen	24
8.		Erhaltungsaufwand (EA)	26
	8.1	Definition	26
	8.2	Steuerliche Folgen	26
II.		BETRIEBLICHE NUTZUNGSRECHTE/NUTZUNGSEINLAGEN	27
1.		Grundsatz	27
2.		Vorbehaltssnießbrauch/obligatorisches Vorbehaltsnutzungsrecht	27
	2.1	Betrieblicher Vorbehaltssnießbrauch	27
	2.2	Unentgeltliches obligatorisches Vorbehaltsnutzungsrecht (betrieblich)	28
	2.3	Zusammenfassende Wertung/Folgerungen	29
3.		Zuwendungsnutzungsrecht/Zuwendungssnießbrauch	29
	3.1	Unentgeltliches, obligatorisches Zuwendungsnutzungsrecht (betrieblich)	29
	3.2	Unentgeltlicher, betrieblicher Zuwendungssnießbrauch	29
III.		ÜBUNGSFÄLLE	30
1.		Übungsfall 1	30
2.		Übungsfall 2	32



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 16 – Überblick – v13911



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden sowohl die Themen AfA-Bemessungsgrundlage und AfA bei Gebäuden als auch die betrieblichen Nutzungsrechte und -einlagen vertieft. Diese Kenntnisse werden nicht nur bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung benötigt, sondern auch im Rahmen des Bilanzsteuerrechts bzw. der Ermittlung von gewerblichen Einkünften.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie

- *die AfA-BMG nach einer Entnahme, Einlage und bei teilentgeltlichem Erwerb ermitteln,*
- *die Gebäude-Abbruchkosten steuerlich beurteilen,*
- *Herstellungskosten und anschaffungsnahe Herstellungskosten von Erhaltungsaufwendungen abgrenzen,*
- *den Vorbehaltsnießbrauch und den Zuwendungsnießbrauch steuerlich beurteilen.*



PRÜFUNGSTIPP

Im Zusammenhang mit der Ermittlung laufender Einkünfte bzw. der Ermittlung von Veräußerungs- und Aufgabegewinnen ist in der Steuerberaterprüfung immer wieder die Ermittlung von Buchwerten, der AfA-BMG und der Abschreibung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen notwendig, z. B.

- *Abschreibung nach einer Einlage (2024)*
- *Abschreibung nach teilentgeltlichem Erwerb (2021)*
- *Abschreibung nach Erweiterung (2021)*
- *Abschreibung nach Überführung zum Buchwert (2022)*
- *Abgrenzung von AHK zu Erhaltungsaufwendungen (2021)*
- *anschaffungsnahe Herstellungskosten (2021, 2020)*
- *Anschaffungskosten nach Entnahme (2018)*



I. AFA-BEMESSUNGSGRUNDLAGE UND AFA BEI GEBÄUDEN

1. AfA-BMG und AfA-Art nach einer Entnahme oder Einlage



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

AfA-BMG und -Methode bei Entnahme/Einlage – v10601

Die Entnahme oder Einlage eines Gebäudes stellt einen **anschaffungsähnlichen** Vorgang dar. Diese Wertung als Anschaffungsvorgang hat zur Folge, dass sich damit regelmäßig die AfA-BMG und die AfA-Art ändern.

■ Folgen im PV nach einer **steuerpflichtigen Entnahme**

AfA-BMG ist hier der Entnahmewert, d. h. entweder der Teilwert nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG oder der gemeine Wert nach § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG, vgl. R 7.3 Abs. 6 Satz 1 EStR. Die Bindung an den Entnahmewert besteht auch dann, wenn dieser fälschlich z. B. zu niedrig ermittelt wurde (H 7.3 EStH „Überführung in das PV“).

Die **AfA-Methode** ergibt sich aus § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG, § 7 Abs. 5a EStG oder aus § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG nach der tatsächlich kürzeren Restnutzungsdauer, unabhängig von der bislang im Betriebsvermögen angewandten AfA-Methode (R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 EStR, H 7.4 EStH „Entnahme ...“).

■ Folgen im BV nach einer **Einlage**

Die Bewertung der Einlage erfolgt grds. mit dem TW. In Fällen einer Einlage innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung/Herstellung höchstens mit den fortgeführten AK/HK bzw. nach Entnahme aus einem anderen BV mit dem fortgeführten Entnahmewert (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a, Satz 2, 3 EStG).

Falls das Gebäude vor der Einlage nicht zur Erzielung von VuV-Einkünften (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) verwendet wurde, bestimmt sich die **AfA-BMG** nach dem Einlagewert i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG.

Falls das Gebäude vor der Einlage zur Erzielung von VuV-Einkünften (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) verwendet wurde, bestimmt sich die **AfA-BMG** nach § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG.

Einlagewert

- bis zur Einlage vorgenommene AfA, Sonderabschreibungen, erhöhte Absetzungen

= AfA-BMG

Mindestens sind jedoch die fortgeführten AK/HK anzusetzen.

Falls Einlagewert < fortgeführte AK/HK, gilt der Einlagewert als AfA-BMG

Vgl. dazu auch BMF v. 27.10.2010, BStBl 2010 I, S. 1204, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/8 mit Beispielen.

Die **AfA-Methode** bestimmt sich nach § 7 Abs. 4 oder 5a EStG.

Selbständige unbewegliche Gebäudeteile i. S. v. R 4.2 Abs. 4 EStR und Eigentumswohnungen sind wie Gebäude zu behandeln (§ 7 Abs. 5b EStG).

► **Beispiel:**

Fertigstellung eines zu Wohnzwecken vermieteten Gebäudes im PV am 1.10.2014 HK 500.000 € (Bauantrag 12/2005). Das Gebäude wurde am 1.7.2025 in das BV des Stpfl. für künftige eigenbetriebliche Nutzung (keine Wohnzwecke) eingelegt, TW 400.000 €. Zutreffend vorgenommene AfA nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c EStG i. R. d. Einkünfte aus VuV für den Zeitraum 2014 – 30.6.2025: 190.000 €.

► **Lösung:**

Einlagewert 1.7.2025:

TW n. § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG 400.000 €

AfA-BMG:

Da für das Gebäude vor der Einlage i. R. von VuV-Einkünften AfA vorgenommen wurde, bestimmt sich die weitere AfA nach § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG:

Grds. Einlagewert	400.000 €
abzüglich im PV vorgenommener AfA	190.000 €
grds. AfA-BMG nach Einlage	<u>210.000 €</u>
mindestens jedoch fortgeführte HK	
ursprüngliche HK	500.000 €
abzüglich im PV vorgenommener AfA	190.000 €
zutreffende AfA-BMG nach Einlage	<u>310.000 €</u>

Der Einlagewert liegt nicht unterhalb der fortgeführten AK, § 7 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 EStG.

AfA-Methode:

§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG (R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1, R 7.4 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 EStR)

3 % v. 310.000 € × $\frac{6}{12}$ (R 7.4 Abs. 2 Satz 2 EStR) = 4.650 €

BW 31.12.2025:

(§ 5 Abs. 6 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG) 395.350 €

Die jährliche AfA beträgt künftig im BV 9.300 €; bei einem Abschreibungszeitraum nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG von 33 $\frac{1}{3}$ Jahren ergibt dies eine Gesamt-AfA i. H. v. 310.000 €. Hierdurch verbleibt nach Ablauf des Abschreibungszeitraums ein nicht AfA-fähiger Restbuchwert i. H. v. 90.000 € (400.000 € - 310.000 €), der erst bei Veräußerung/Entnahme Aufwand darstellt. Die im PV entstandenen stillen Reserven i. H. v. 90.000 € werden also nicht steuerlich verstrickt, da sie im Buchwert enthalten sind.

(Auf die Darstellung der Einlage des Grund und Bodens wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.)

► **Beispiel:**

A hat am 1.7.01 ein Gebäude für 200.000 € erstellt (PV) und es an seinen Sohn B, der es voll betrieblich (keine Wohnzwecke) nutzt, zu einem angemessenen Preis vermietet. A hat im Rahmen seiner Einkünfte aus VuV die AfA zutreffend nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG mit 2 % berechnet und als WK abgesetzt. Mit Wirkung 1.7.05 überträgt er das unbelastete Gebäude, das 05 einen Verkehrswert von 210.000 € hat, im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf B, der es weiterhin betrieblich nutzt.



► **Lösung:**

Der Mietvertrag ist steuerlich anzuerkennen, da (offensichtlich) Vereinbarung und Durchführung wie unter Fremden (H 4.8 EStH „Miet- und Pachtverträge ...“).

Folgen bei A in 05:

AfA: 2 % aus 200.000 € = 4.000 €; zeitanteilig, R 7.4 Abs. 8 Satz 1 EStR

$4.000 € \times \frac{6}{12} = 2.000 €$

Folgen bei B in 05:

- Miete bis 30.6.05 = BA, § 4 Abs. 4 EStG
- Zum 1.7.05 unentgeltlicher Erwerb aus privatem Anlass. Da das Grundstück betrieblichen Zwecken des B dient, stellt es notwendiges BV dar (R 4.2 Abs. 7 Satz 1 EStR) – somit Einlage unmittelbar nach Erwerb im PV (§ 4 Abs. 1 Satz 8 EStG). Bewertung der Einlage mit dem TW (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG).

Einlagewert 210.000 €

AfA-BMG:

Da B das Grundstück unentgeltlich im PV erwirbt, muss er sich nach § 11d Abs. 1 EStDV die HK, die AfA-Methode und das verbleibende AfA-Volumen des Vaters zurechnen lassen ⇒ damit Anwendung des **§ 7 Abs. 1 Satz 5 EStG**.

Grds. Einlagewert	210.000 €
abzüglich im PV vorgenommener AfA	16.000 €
AfA-BMG nach Einlage	<u>194.000 €</u>

Prüfung 1:

mindestens jedoch fortgeführte HK

ursprüngliche HK	200.000 €
abzüglich im PV vorgenommener AfA	16.000 €
AfA-BMG nach Einlage	<u>184.000 €</u>

Prüfung 2:

Der Einlagewert liegt nicht unterhalb der fortgeführten AK, § 7 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 EStG.

AfA-Methode:

AfA, § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG (Vorausss. erfüllt!);

R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 EStR

3 % v. 194.000 € $\times \frac{6}{12}$ (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG, R 7.4 Abs. 2 Satz 2 EStR)	<u>/./ 2.910 €</u>
---	--------------------

Bilanzansatz 31.12.05 (§ 5 Abs. 6 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG)	<u>207.090 €</u>
--	------------------

(Auf die Darstellung der erforderlichen Einlage des Grund und Bodens wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.)

2. AfA-BMG bei teilentgeltlichem Erwerb

2.1 Begriffe/Zivilrechtliche Abgrenzung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

AfA-BMG bei teilentgeltlichem Erwerb – v10602

Wird in einem Übergabevertrag als Nebenabrede hinzugefügt, dass der Beschenkte zu einer Leistung verpflichtet sein soll, wenn er in den Genuss des Schenkungsgegenstandes kommt, so liegt eine **Schenkung unter Auflage**, § 525 BGB vor. Die Auflage ist **nicht für, sondern aus** dem Wert des Zuwendungsgegenstandes zu erbringen.

Die **gemischte Schenkung** ist im Allgemeinen von der Schenkung unter Auflage nur schwer abgrenzbar. Sie ist im BGB nicht ausdrücklich geregelt, sondern ist eine Sonderform der Schenkung. Die Besonderheit besteht darin, dass nicht in vollem Umfang geschenkt wird, sondern dass für einen Teil der Leistung eine Gegenleistung zu erbringen ist („halb geschenkt“). Die Gegenleistung ist jedoch im Gegensatz zur Schenkung unter Auflage **nicht aus** dem Wert des Zuwendungsgegenstandes zu entnehmen, **sondern für** den Erhalt der Leistung zu erbringen.

Entscheidend ist, dass die Parteien bewusst einen niedrigeren Kaufpreis vereinbaren – also das Missverhältnis kennen und die Einigung über die teilweise Unentgeltlichkeit klar zum Ausdruck bringen. Dadurch wird dem Schenkungsvertrag ein Kaufvertrag hinzugefügt.

Die zivilrechtliche Abgrenzung zwischen beiden Rechtsinstituten ist problematisch – in Rechtsprechung und Schrifttum besteht zum Teil Uneinigkeit.

2.2 Gemischte Schenkung (teilentgeltliche Grundstücksübertragung)

Eine gemischte Schenkung ist regelmäßig nur zwischen Angehörigen (Freunden) vorstellbar und zwar bei Vereinbarung eines **festen Kaufpreises** (evtl. Raten oder wiederkehrende Leistungen) und/oder **Übernahme von Verbindlichkeiten**.

2.3 Rechtsfolgen

Die gemischte Schenkung ist (entsprechend der bei der Übertragung von einzelnen Wirtschaftsgütern geltenden Trennungstheorie) im Verhältnis des Verkehrswerts des Gesamtgrundstückes zur Gegenleistung in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen Erwerb aufzuspalten:

- für den unentgeltlich erworbenen Teil gilt § 11d Abs. 1 EStDV (Rechtsnachfolge)
- für den entgeltlich erworbenen Teil ergeben sich eigene AK; AfA-Methode und -Satz sind neu zu bestimmen.



HINWEIS

Abweichende Regelungen bei der gemischten Schenkung eines ganzen Betriebs oder Teilbetriebs vgl. H 16 Abs. 7 EStH „Veräußerungsgewinn“).

► Beispiel:

A hat 05 – auf einem geerbten Grundstück – ein privates Mietwohnhaus für 350.000 € errichtet und seither zutreffend nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c EStG mit 4 % abgeschrieben.

Mit Wirkung ab 1.7.10 überträgt er das Grundstück gegen Barzahlung von 120.000 € und Übernahme der auf dem Grundstück lastenden Hypothek von 130.000 € auf seinen Neffen (N). Das Grundstück hat im Übergabezeitpunkt einen Verkehrswert von 500.000 € (davon 100.000 € Grund und Boden); A und N sind sich einig, dass ein erhebliches Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht.



► **Lösung:**

Es liegt eine **gemischte Schenkung** vor; die AK des N betragen 250.000 € (120.000 + Hypothek 130.000). Da der Verkehrswert 500.000 € beträgt, hat er das Grundstück zu 50 % entgeltlich und zu 50 % unentgeltlich erworben.

AfA für N in 10:

- **unentgeltlich erworbener Teil**, § 11d Abs. 1 EStDV:

BMG: $\frac{1}{2}$ der HK des A = $\frac{1}{2}$ v. 350.000 = 175.000

AfA: Fortführung § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c EStG, 4 % (5. Jahr)

zeitanteilig 1.7. – 31.12.10 (analog § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG) 3.500 €

- **entgeltlich erworbener Teil**

BMG = AK Gebäude: 250.000 ./. 50.000 Gr u.Bo = 200.000

AfA: nur § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG 2 %,

zeitanteilig 1.7. – 31.12.10 (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG) 2.000 €

Insgesamt 5.500 €

Es ergeben sich unterschiedliche AfA-Methoden, obwohl das Gebäude nur aus einem WG „fremde Wohnzwecke“ besteht!

3. Sonstige selbständige Gebäudeteile und Miteigentum

Nach den Ausführungen in R 4.2 Abs. 4 EStR werden die sonstigen selbständigen Gebäudeteile von Nutzungsart **und** Eigentumsverhältnissen bestimmt (H 4.2 Abs. 4 EStH „Miteigentum“).

► **Beispiel:**

A ist Alleineigentümer eines Gebäudes, das er zu 100 % für seinen eigenen Betrieb nutzt. Er überträgt bei gleichbleibender Nutzung einen Grundstücks- u. Gebäudeanteil von 50 % (entgeltlich oder unentgeltlich) auf B.

Für B entsteht dadurch ein besonderes WG „fremdbetrieblich genutzter Gebäudeteil“ ($\frac{1}{2}$ des Gebäudes).

► **Beispiel:**

C ist Alleineigentümer eines Gebäudes, das im Erdgeschoss dem eigenen Betrieb, im 1. OG einem fremden Betrieb und im 2. OG Wohnzwecken des C dient; Anteil jeweils $\frac{1}{3}$. C überträgt 50 % des Grundstücks auf D.

Künftig sind die folgenden 4 Gebäudeteile als 5 selbständige WG zu berücksichtigen (H 4.2 Abs. 4 EStH „Miteigentum“):

Gebäudeteile	C (3 WG)	D (2 WG)
eigenbetrieblich genutzt	EG (50 %-Anteil)	-. -
fremdbetrieblich genutzt	1. OG (50 %-Anteil) -. -	EG (50 %-Anteil) 1. OG (50 %-Anteil)
eigene Wohnzwecke	2. OG (50 %-Anteil)	-. -
fremde Wohnzwecke	-. -	2. OG (50 %-Anteil)

Für die WG „fremdbetrieblich genutzt“ müssen sich die Miteigentümer auf eine AfA-Methode einigen, soweit sich nicht für D durch den Erwerb nur eine bestimmte Methode ergibt.

► **Beispiel:**

E hat zum 1.6.01 eine Lagerhalle (PV) erstellt und insgesamt an X für dessen Gewerbebetrieb vermietet. Die steuerlichen HK betrugen 180.000 €, die AfA wird zutreffend nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG mit (inzwischen) 1,25 % ermittelt.

Zum 1.1.24 veräußert E die Hälfte der Lagerhalle für 120.000 € an F (ebenfalls PV). Die Gemeinschaft E/F setzt den Mietvertrag mit X unverändert fort. Grund und Boden wird aus Gründen der Übersichtlichkeit vernachlässigt.

► **Lösung:**

Es liegt auch nach dem Anteilserwerb durch F unverändert nur ein Gebäudeteil „fremdbetrieblich genutzt“ vor (R 4.2 Abs. 4 Satz 1 EStR). Wegen der Miteigentumsanteile daran sind allerdings 2 WG gegeben (H 4.2 Abs. 4 EStH „Miteigentum“).

Daher ergeben sich für die WG ab 24 unterschiedliche AfA-Methoden:

- | | | |
|-----------|--|----------------|
| E- | für die ihm verbliebene Hälfte AfA wie bisher nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG: 1,25 % (24. Jahr) von (verbliebener BMG) 90.000 € =
(Kein privates Veräußerungsgeschäft, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, da > 10 Jahre) | 1.125 € |
| F- | AK 120.000 €. AfA nur nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG (nicht § 7 Abs. 5 EStG, da nicht spätestens im Jahr der Fertigstellung erworben): 2 % v. 120.000 € = | 2.400 € |

4. Nutzungsänderungen ohne Entnahmen oder Einlagen

4.1 Nutzungsänderung im Betriebsvermögen

Bei einer Nutzungsänderung kann sich u. U. das Problem ergeben, dass nach dem Wortlaut der EStR bzw. EStH eigentlich keine Abschreibung mehr erfolgen kann.

► **Beispiel:**

Ein Gebäude bzw. Gebäudeteil dient seit Fertigstellung (= März 2002; HK 300.000 €, Bauantrag 1993) eigenbetrieblichen Zwecken und stellt notwendiges BV dar. Ab 1.7.2025 wird die Nutzung geändert, das Gebäude (der Gebäudeteil) ist nunmehr zu fremden Wohnzwecken vermietet. Das WG „fremde Wohnzwecke“ wird nicht entnommen, sondern zulässigerweise als gewillkürtes BV behandelt.

Wurde für den eigenbetrieblichen Teil die degressive AfA nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG (10 % usw.) in Anspruch genommen, so stellt sich die Frage, ob das Gebäude

- weiterhin degressiv nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG (1,25 % – 24. Jahr) oder
- linear nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 bzw. Satz 2 (tatsächl. Rest-ND) EStG abzuschreiben ist. Die bisherige AfA-BMG bleibt sicher unverändert, da kein Vermögenswechsel erfolgt ist.

► **Lösung (nach dem Gesetzeswortlaut):**

Nach H 7.4 EStH „Wechsel der AfA-Methode ...“ ist ein Wechsel zwischen den Absetzungsverfahren nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 EStG grds. unzulässig.

Nach H 7.4 EStH „Wechsel der AfA-Methode ...“ ist der (willkürliche) Wechsel zwischen § 7 Abs. 5 und § 7 Abs. 4 ebenfalls unzulässig.

Dies würde nun im Ergebnis bedeuten, dass überhaupt nicht mehr abgeschrieben werden darf. Das kann aber nicht sein, denn AfA ist zwingend vorzunehmen (§ 7 Abs. 1 Satz 1 EStG).



4.2 Steuerliche Behandlung der Nutzungsänderungen

Nach BFH v. 15.2.2005, BStBl 2006 II, S. 51, ist ein Wechsel innerhalb der degressiven AfA-Methode nach § 7 Abs. 5 EStG in Fällen einer Nutzungsänderung zulässig, da eine Beschränkung auf die niedrigeren linearen AfA-Sätze des § 7 Abs. 4 EStG weder vom Gesetzeswortlaut geboten noch aus systematischen Gründen erforderlich ist.

Hieraus ergeben sich folgende Grundsätze:

- Wurde ein Gebäude bisher nach § 7 Abs. 4 EStG abgeschrieben, so ist auch nach einer Nutzungsänderung die weitere AfA nach § 7 Abs. 4 EStG vorzunehmen (z. B. bisher § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG, nunmehr § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG). Mangels ursprünglicher Wahl der AfA nach § 7 Abs. 5 EStG ist ein Wechsel zu § 7 Abs. 5 EStG unzulässig.
- Wurde ein Gebäude bisher nach § 7 Abs. 5 EStG abgeschrieben, so kann nach einer Nutzungsänderung die weitere AfA nach § 7 Abs. 5 EStG vorgenommen werden (z. B. bisher § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 EStG, nunmehr § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG, vgl. BFH v. 15.2.2005, BStBl 2006 II, S. 51); alternativ kann aber auch die lineare AfA nach § 7 Abs. 4 EStG vorgenommen werden. Die Zulässigkeit des Wechsels der AfA-Methode bei Gebäuden ist nicht normiert. Somit lässt sich aus dem Gesetzeswortlaut kein Zwang zur eventuell niedrigeren linearen AfA nach § 7 Abs. 4 EStG herleiten.

► Lösung (Fortsetzung):

Jahr 2025 (Nutzungsänderung)

AfA 1.1. – 30.6.

300.000 €, 2,5 % (§ 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG; 24. Jahr) $\times \frac{6}{12}$
(R 7.4 Abs. 8 Satz 1, 2 EStR) = 3.750 €

AfA 1.7. – 31.12.

Entweder

300.000 €, 1,25 % (§ 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG; 24. Jahr) $\times \frac{6}{12}$
(R 7.4 Abs. 8 Satz 1, 2 EStR) = 1.875 €

oder

300.000 €, 2 % (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG) $\times \frac{6}{12}$
(R 7.4 Abs. 8 Satz 1, 2 EStR) = 3.000 €

Summe AfA als BA 5.625 €
oder 6.750 €

► Beispiel:

Der Stpfl. A hat 05 ein Gebäude errichtet (HK 400.000 €, Bauantrag nach dem 31.12.1995, Beginn Herstellung vor dem 1.1.2001), das in vollem Umfang zum BV gehört. Das Gebäude dient zur Hälfte eigenbetriebl. Zwecken, zur Hälfte fremden Wohnzwecken (gewillkürtes BV, R 4.2 Abs. 9 EStR). Die AfA 14 wurde wie folgt ermittelt:

- Eigenbetriebl. Teil, § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG 4 % v. 200.000 € = 8.000 €
- fremde Wohnzwecke, § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG: 2,5 %
(10. Jahr) v. 200.000 € = 5.000 €

Vom Beginn des Jahres 15 an wird die Nutzung „fremde Wohnzwecke“ auf die Hälfte des bisher eigenbetriebl. genutzten Gebäudeteils ausgedehnt.

► **Lösung:**

Die jährliche AfA ermittelt sich nunmehr wie folgt:

- *eigenbetriebl. Teil*
§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG
4 % von 100.000 € 4.000 €
 - *fremde Wohnzwecke*
 - 2,5 % (11. Jahr) v. 200.000 € (unverändert) = 5.000 €
 - *neu hinzugekommener Teil: die bisherige BMG folgt dem neuen Nutzungsumfang, die AfA beträgt nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG nun 2 % (R 7.4 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 und R 7.4 Abs. 10 Satz 2 EStR);*
2 % von 100.000 € = 2.000 €
- Ein WG, trotzdem unterschiedliche AfA-Ermittlung!*

4.3 Eigengenutzte Wohnung wird Einkunftsquelle im PV

Wird ein Gebäude oder Gebäudeteil nach der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verwendet, **ist die Absetzungsart erstmals festzulegen**. Insoweit besteht ggf. ein Wahlrecht (R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStR). AfA-BMG sind die bisherigen AK bzw. HK (R 7.3 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a EStR).

Die auf die Zeit der „steuerneutralen“ Nutzung entfallende fiktive AfA mindert aber das AfA-Volumen (R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 EStR).

► **Beispiel:**

Vgl. H 7.4 EStH „AfA nach einer Nutzungsänderung, Beispiele 1.“

5. Abbruch eines Gebäudes/Gebäudeteils; Abbruchkosten

5.1 Grundsätze

Wird ein Gebäude bzw. Gebäudeteil abgebrochen, so ist der Restbuchwert im Wege der Absetzung wegen außergewöhnlicher technischer Abnutzung (**AfaA**) nach § 7 Abs. 1 Satz 7 EStG abzusetzen (R 7.4 Abs. 11 EStR; H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 1 Nr. 1 u. 2, Satz 2; H 7.4 EStH „AfaA“). Es liegt eine Substanzeinbuße (technische Abnutzung) vor, die darauf beruht, dass ein von außen kommendes Ereignis unmittelbar körperlich auf das WG einwirkt.

Die AfaA ist sowohl bei Gebäuden des BV als auch bei Gebäuden des PV vorzunehmen.

Ausnahmsweise kommt aber im PV eine AfaA nicht in Betracht, wenn der Abbruch des – objektiv technisch und wirtschaftlich noch nicht verbrauchten – Gebäudes nur erfolgt, um ein unbebautes Grundstück – günstiger – verkaufen zu können. In diesem Fall fehlt der erforderliche Zusammenhang des Wertverlustes mit einer künftigen Einkunftserzielung. Der Verlust liegt daher im nicht-steuerbaren Vermögensbereich (H 7.4 EStH „AfaA ist nicht vorzunehmen“).

Die Abbruchkosten teilen das Schicksal des Restwerts – sind also sofort absetzbare BA oder WK (H 6.4 EStH „Abbruchkosten“, Satz 2).



5.2 AfA-BMG nach Teilabbruch

Werden lediglich Teile eines Gebäudes abgebrochen, so ist die weitere AfA für das Restgebäude **ab dem folgenden Veranlagungszeitraum (Wirtschaftsjahr)** nach Maßgabe des **§ 11c Abs. 2 EStDV** zu berechnen:

$$\begin{array}{rcl} & \text{Bisherige AfA-BMG (AK, HK ...)} & \\ - & \text{Betrag der AfaA} & \\ \hline = & \text{Neue AfA-BMG} & \end{array}$$

Dieses Verfahren führt faktisch zu einer kürzeren Abschreibungsdauer („vorzeitige, volle Absetzung“).

Im Jahr des Teilabbruchs wird die BMG nicht geändert, sondern nur geteilt.

► Beispiel:

A hat im Mai 05 für 500.000 € ein Gebäude errichtet und nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG mit 5 % (zutreffend) abgeschrieben. Am 30.6.13 lässt er einen Teil des Gebäudes abbrechen. Der abgebrochene Teil umfasst ¼ der Bausubstanz. Die Abbruchkosten betragen 10.000 €. Wie hoch ist die Gebäude-AfA im Jahr 13 und 14?

► Lösung:

AfA 13:

a) Bis zum Teilabbruch

§ 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG: **2,5 %**

(da „13“ = 9. Jahr) aus 500.000 €;

zeitanteilig 6 Mte (analog R 7.4 Abs. 8 EStR)

6.250 €

b) Wegen Teilabbruch ist zum 30.6.13 eine AfaA nach § 7 Abs. 1 Satz 7 veranlasst (R 7.4 Abs. 11 Satz 2 EStR – „auch bei § 7 Abs. 5 EStG“)

Ermittlung: ursprüngliche HK

500.000 €

./.. AfA bis Abbruch nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG; 05 = voller Jahresbetrag, H 7.4 EStH „Teil e. Jahres ...“:

05 – 12 = 8 Jahre × 5 % = 40 %

- 200.000 €

AfaA 1.1. – 30.6.13 (s. oben a)

- 6.250 €

Rest(buch)wert 30.6.13 für Gesamtgebäude

293.750 €

AfaA wegen Abbruch ¼ =

73.438 €

Anteiliger Restwert und Abbruchkosten sofort abziehbare

BA oder WK (H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 1 Nr. 1 u. Satz 2);

Abbruchkosten

10.000 €

c) Für die Zeit 1.7. – 31.12.13 ist lfd. Gebäude-AfA nur mehr aus der verbleibenden AfA-BMG für den nicht abgebrochenen Gebäudeteil möglich

§ 11c Abs. 2 EStDV gilt erst ab dem folgenden Kj.

BMG:

500.000 € ./.. 125.000 € (= 25 % Abbruch) = 375.000 €

Afa § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG (9. Jahr): 2,5 % v.

375.000 €, zeitanteilig für 6 Monate

4.688 €

Summe AfA und Abbruchkosten „13“ (BA oder WK)

94.376 €

AfA 14:

Ab 1.1.14 ergibt sich für das Gebäude eine **neue AfA-BMG** gem. § 11c Abs. 2 EStDV:

Berechnung: Bisherige AfA-BMG für Gesamtgebäude	500.000 €
./. AfA 13	73.438 €
Neue AfA-BMG ab 14	<u>426.562 €</u>
Davon AfA nach der bisherigen AfA-Methode:	
§ 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b EStG (10. Jahr) 2,5 % =	10.664 €
Zugunsten des Stpfl. liegt hier eine „überhöhte BMG“ vor (zutreffend wären eigentlich 375.000 €, s. oben „Jahr 13“, Tz. c); damit ergibt sich eine höhere AfA und somit eine verkürzte Abschreibungsdauer.	



HINWEIS

Auch nach einer Teilwert-Abschreibung i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG in den Fällen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung (nur bei Gebäuden im BV und bei Gewinnermittlung nach § 5, § 4 Abs. 1 EStG), wird bei Gebäuden ab dem folgenden VZ die neue AfA-BMG nach § 11c Abs. 2 EStDV ermittelt. Das Problem der Änderung der BMG während eines VZ scheidet aus, da TW-Abschreibungen (Bewertung) immer zum Ende des Wj. erfolgen.

Bei einer Zuschreibung aufgrund Wegfalls der voraussichtlich dauernden Wertminderung in späteren Jahren erhöht sich die BMG um den Betrag der Zuschreibung, § 7 Abs. 1 Satz 7 HS 2 EStG, § 11c Abs. 2 Satz 3 EStDV.

5.3 Gebäudeabbruch nach entgeltlichem Erwerb

5.3.1 Grundsätze

Erfolgt der Abbruch/Teilabbruch innerhalb von **drei Jahren** nach dem entgeltlichen Erwerb des Gebäudes, wird „Erwerb mit Abbruchabsicht“ unterstellt (H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 1 Nr. 3, Satz 6).

Für den Beginn der Dreijahresfrist ist der Abschluss des obligatorischen Rechtsgeschäfts (Kaufvertrag ...) maßgebend (H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 9).

Die steuerlichen Folgen richten sich nach dem **Zweck** des Abbruchs und der Qualität des abgebrochenen Gebäudeteils:

	„Altbau“ war technisch und wirtschaftlich noch nicht verbraucht	„Altbau“ war verbraucht
Erstellung eines neuen WG (z. B. neues Gebäude, Parkplatz, etc.)	Gebäudewert kann nicht durch eine AfA sofort abgesetzt werden. Der Restwert im Zeitpunkt des Abbruchs (wegen AfA bis Abbruch vgl. H 7.4 EStH „ND“) und die Abbruchkosten erhöhen die HK neuen WG. H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 5 Buchst. a	Voller Anschaffungspreis = AK des Grund und Bodens; Abbruchkosten = HK des neuen WG H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 5 Buchst. b



	„Altbau“ war technisch und wirtschaftlich noch nicht verbraucht	„Altbau“ war verbraucht
„Bodenfreimachung“: keine Erstellung eines neuen WG	Der Gebäuderestwert im Zeitpunkt des Abbruchs und die Abbruchkosten gehören zu den AK des Grund und Bodens H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 5 Buchst. a	Voller Anschaffungspreis und die Abbruchkosten = AK des Grund und Bodens H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 5 Buchst. b

5.3.2 Ausnahmen

Kann der Stpfl. nachweisen, dass der innerhalb von drei Jahren erfolgte **Abbruch auf außerordentlichen Umständen** beruht, so ist sofortige AfA als BA oder der WK möglich („Erwerb ohne Abbruchabsicht“ – wie bei Abbruch nach drei Jahren!). Die Abbruchkosten sind in diesem Fall ebenfalls sofort absetzbare BA oder WK. H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 7 i. V. m. Satz 2.

Stellt sich bei einem in Teilabbruchabsicht erworbenen Gebäude **nach Erwerb** heraus, dass wegen der schlechten Bausubstanz weitere Gebäudeteile abgebrochen werden müssen oder sogar Totalabriss erfolgen muss, stellen die Rest(buch-)werte der abgerissenen Teile, deren Abbruch nicht geplant war, und die darauf entfallenden Abbruchkosten sofort abziehbare WK/BA dar – ggf. im Wege der Schätzung zu ermitteln (H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 3 u. 4).

Wurde ein Gebäude vor dem Abbruch nicht steuerlich relevant genutzt, so sind die Abbruchkosten und die AfA Teil der HK des neuen Gebäudes, da sie ausschließlich im wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem künftigen Neubau stehen (H 6.4 EStH „Abbruchkosten bei vorheriger Nutzung ...“).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abbruch eines Gebäudes/Gebäudeteils – v10603

► Beispiel:

B ist Gewerbetreibender; Firma im Handelsregister eingetragen; Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich. Wj. = 1.10. – 30.9., voller VorSt-Abzug.

Anfang Dezember 01 hat B ein bebautes Grundstück für 150.000 € erworben. Von diesem Kaufpreis entfallen die Hälfte auf den Grund und Boden, die Hälfte auf das Gebäude. Das bei objektiver Betrachtung technisch und wirtschaftlich noch nicht verbrauchte Gebäude wurde sofort abgerissen und an seiner Stelle eine Werkhalle errichtet.

Der Antrag auf Baugenehmigung wurde am 10.12.01 gestellt.

Mit dem Bau wurde am 1.2.02 begonnen. Die Halle war am 20.8.02 fertiggestellt. Der Stpfl. aktivierte den Grund und Boden mit 75.000 € und die neue Werkhalle mit den Baukosten von 300.000 €. Die AfA berechnete er nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG mit $\frac{6}{12}$ von 3 % aus 300.000 € = 4.500 €.

Folgende Beträge wurden als Aufwand gebucht:

Grunderwerbsteuer	5.250 €
Eintragungs- und Beurkundungskosten (netto)	1.150 €
einmaliger Kanalanschlussbeitrag an die Stadt	3.000 €
Abbruchkosten für das gekaufte Gebäude (netto)	10.000 €

Die Anschaffungskosten für das abgebrochene Gebäude, das noch eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren hatte, wurden i. H. v. 75.000 € im Wege der Absetzung für außergewöhnliche technische Abnutzung als Betriebsausgabe gebucht.

Der Anschluss des neu erbauten Gebäudes an den öffentlichen Kanal (unter Auffassung der bereits beim Altgebäude vorhandenen Sickergrube) konnte erst im Mai 03 durchgeführt werden.

► **Lösung:**

Erworbenes Grundstück = notw. BV (R 4.2 Abs. 7 Satz 1 EStR)

Grund und Boden, Bewertung nach § 5 Abs. 6 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 EStG mit den AK; Berechnung:

anteiliger Kaufpreis (50 %)	75.000 €
anteilige GrErwSt (50 %)	2.625 €
anteilige Eintragungs-, Beurkundungskosten (50 %)	575 €
Kanalanschlussbeitrag in voller Höhe Erhaltungsaufwand, da bereits eine Sickergrube vorhanden (H 21.1 EStH „Erhalt. Aufwand“, H 6.4 EStH „Erschließungs- ... Erstmalige Beiträge ...“)	—
Bilanzansatz 30.9.02	<u>78.200 €</u>

Gebäude, Bewertung nach § 5 Abs. 6 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG: HK ./.. AfA

Kosten Neubau	300.000 €
+ AK des in Abbruchabsicht erworbenen Gebäudes (H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 1 Nr. 3, Satz 6, Satz 5 Buchst. a) – keine AfA, da Sofortabbruch:	
Kaufpreis anteilig	75.000 €
GrErwSt anteilig	2.625 €
Eintragungskosten anteilig	575 €
+ Abbruchkosten (H 6.4 EStH „Abbruchkosten“ Satz 5 Buchst. a)	10.000 €
HK Neubau insgesamt	<u>388.200 €</u>
./.. AfA n. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG = 3 % v. 388.200 € (BV, nicht Wohnzwecke), zeitanteilig 2 Monate (§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 4 EStG)	1.941 €
Bilanzansatz 30.9.02	<u>386.259 €</u>

Gewinnänderungen in 02

Kürzung Aufwand:

Grunderwerbsteuer	+ 5.250 €
Eintragungs- u. Beurkundungskosten	+ 1.150 €
Abbruchkosten	+ 10.000 €
AfA	+ 75.000 €
Gebäude-AfA (1.941 € ./.. 4.500 € =)	+ 2.559 €
Gesamt:	<u>+ 93.959 €</u>

6. Anschaffungskosten bei bestehenden Gebäuden

6.1 Grundsätze zur Abgrenzung zwischen AHK und EA



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Anschaffungs-, Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwand – v10604

Die Anschaffungs-/Herstellungskosten sind auch für steuerliche Zwecke grds. nach § 255 Abs. 1, Abs. 2 HGB zu bestimmen (H 6.2 EStH „AK“, H 6.3 EStH „HK“). Die Finanzverwaltung nimmt zu den Anschaffungs-/und Herstellungskosten umfangreich mit BMF-Schreiben v. 18.7.2003, BStBl 2003 I, S. 386, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/8 (kurz: BMF 1 § 21/8) Stellung.

Durch die anschaffungsnahen Herstellungskosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG, § 9 Abs. 5 Satz 2 EStG) weichen bei Gebäuden der handelsrechtliche und der steuerliche Herstellungskostenbegriff voneinander ab.

Die nachfolgenden Ausführungen stellen die Thematik der **Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden** zunächst im Zusammenhang mit Anschaffungskosten und anschließend im Zusammenhang mit Herstellungskosten dar.

Zu beachten ist hierbei allerdings eine grds. **Nichtaufgriffsgrenze von 15 %** (BMF 1 § 21/8 Rz. 38):

Ob die Baumaßnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung (**Standardhebung**) geführt haben, ist nicht zu prüfen, wenn die Kosten der in den ersten drei Jahren nach der Anschaffung durchgeführten Instandsetzungen und Modernisierungen 15 % der Anschaffungskosten für das Gebäude nicht übersteigen.

Allerdings gibt es zwei Ausnahmen von der Nichtaufgriffsgrenze:

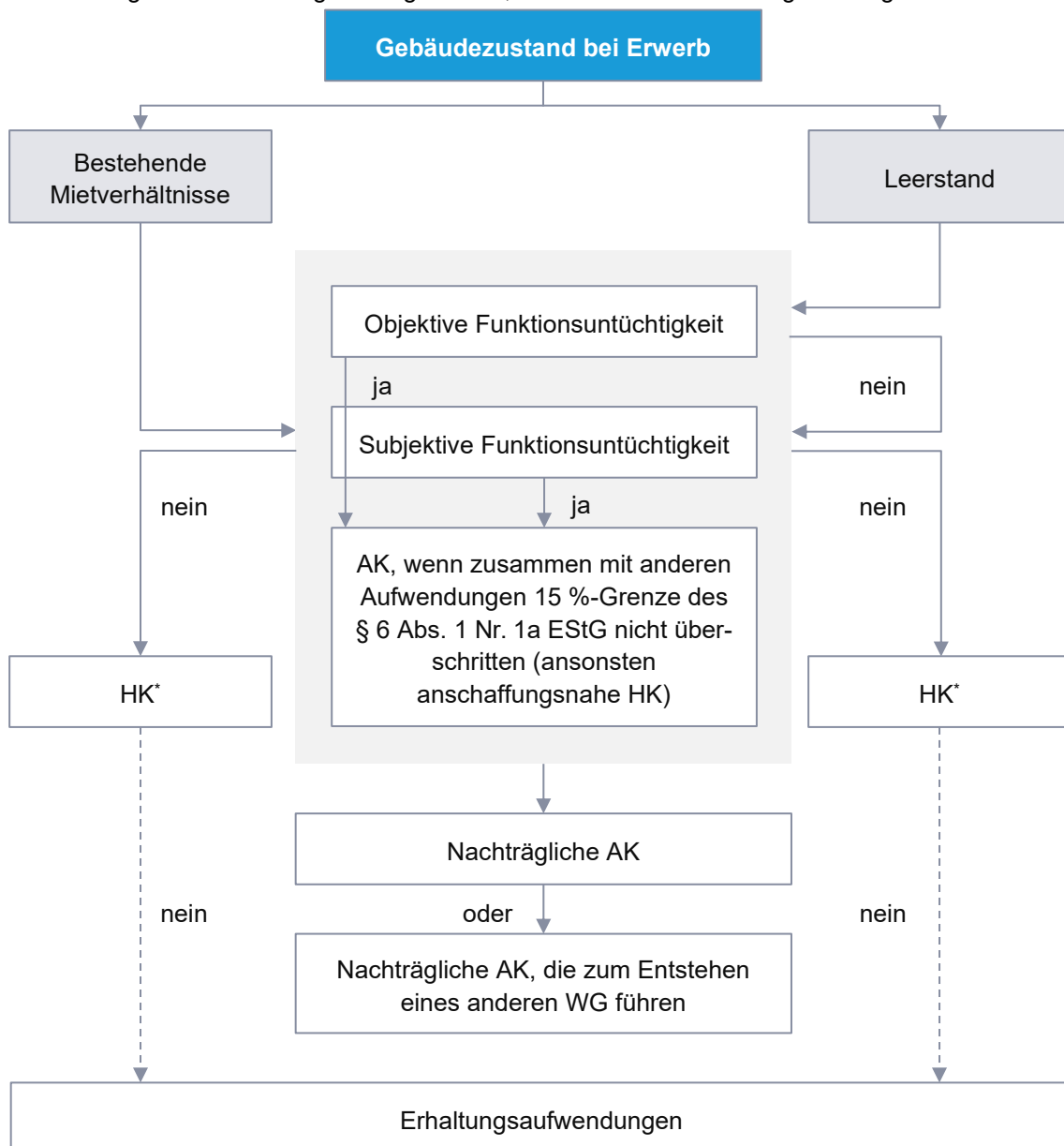
- Kann die in den ersten drei Jahren durchgeführte Baumaßnahme der Beginn einer „Sanierung in Raten“ sein (BMF 1 § 21/8 Rz. 31), sollen die Finanzämter die Veranlagungen nur vorläufig durchführen (§ 165 AO).
- Werden in einem Mehrfamilienhaus die Baumaßnahmen auf einzelne Wohnungen konzentriert, soll das Finanzamt auch bei Einhaltung der 15 %-Grenze prüfen, ob hinsichtlich dieser Wohnungen eine Anhebung des Wohnstandards erzielt wurde (BMF 1 § 21/8 Rz. 32).

6.2 Anschaffungskosten

Nach BFH v. 12.9.2001, BStBl II 2003, S. 574, sind auch Aufwendungen für die Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes im Anschluss an den Erwerb dann Anschaffungskosten, wenn sie geleistet werden, um das Gebäude „in einen **betriebsbereiten Zustand** zu versetzen“ (§ 255 Abs. 1 Satz 1 HGB). Das BMF 1 § 21/8 stellt diese Thematik in den Rz. 1 – 16 dar. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Aufwendungen nur dann als AK aktiviert werden, wenn sie zusammen mit anderen Aufwendungen die 15 %-Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG nicht überschreiten. Übersteigen sie zusammen mit anderen Aufwendungen die 15 %-Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG sind sie als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu aktivieren (BMF vom 20.10.2017, BStBl 2017 I S. 1447, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 6/14 (kurz: BMF 1 § 6/14).

Betriebsbereitschaft liegt vor, falls das Gebäude bei (entgeltlichem) Erwerb **objektiv** und auch **subjektiv** entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann („Funktionstüchtigkeit“); Gleiches gilt für selbständige und wohl auch unselbständige Gebäudeteile (BMF 1 § 21/8 Rz. 2, 5). Dies ist – ohne weitere Prüfung – immer dann der Fall, soweit das Gebäude ab dem Zeitpunkt seiner Anschaffung vom Erwerber genutzt wird, etwa weil er in bestehende Mietverhältnisse eintritt und diese fortsetzt (BMF 1 § 21/8 Rz. 3).

Die Prüfungsschritte zur Abgrenzung von AK, HK und EA sind nachfolgend dargestellt:



6.2.1 Objektive Funktionstüchtigkeit

Ist ein Gebäude beim Erwerb objektiv funktionsuntüchtig, weil für den Gebrauch wesentliche Teile nicht nutzbar sind, ist es nicht betriebsbereit. Die Aufwendungen zur Instandsetzung sind in diesem Fall Anschaffungskosten, wenn sie zusammen mit anderen Aufwendungen die 15 %-Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG nicht übersteigen. Übersteigen Sie zusammen mit anderen Aufwendungen die 15 %-Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG, sind sie als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu erfassen (BMF 1 § 6/14). Allerdings schließen Mängel, die durch Verschleiß verursacht sind und durch laufende Reparaturen beseitigt werden, die Funktionstüchtigkeit nicht aus. Die Kosten für derartige Reparaturen sind deshalb als Erhaltungsaufwendungen sofort abzugsfähig (Ausnahme: § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG).

* Prüfung von HK nach § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB oder § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG.



6.2.2 Subjektive Funktionstüchtigkeit

Im Übrigen – etwa soweit das Objekt in leerstehendem Zustand erworben wurde – bleibt zu prüfen, ob es aus Sicht des Erwerbers, also subjektiv, betriebsbereit war. Denn der Erwerber bestimmt die konkrete Art und Weise, in der das Gebäude zur Erzielung von Einnahmen im Rahmen einer Einkunftsart genutzt werden soll. So stellen im Falle einer Nutzungsänderung (Beispiel: bisher zu Wohnzwecken genutzte Räume sollen als Büros genutzt werden) die entsprechenden Aufwendungen ebenfalls Anschaffungskosten dar (BMF 1 § 21/8 Rz. 4, 7, 8), wenn sie zusammen mit anderen Aufwendungen die 15 %-Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG nicht überschreiten. Überschreiten Sie zusammen mit anderen Aufwendungen die 15 %-Grenze, sind sie als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu erfassen (BMF 1 § 6/14). Entsprechendes gilt auch, wenn ein vermietetes Gebäude erworben und die Mietverträge umgehend gekündigt wurden (BMF 1 § 21/8 Rz. 3).

Zur subjektiven Zweckbestimmung gehört des Weiteren auch die Entscheidung, welchem Standard das Gebäude entsprechen soll. Nach BFH sind bei Wohnimmobilien drei verschiedene Standards zu differenzieren: „sehr einfacher Standard“, „mittlerer Standard“ und „sehr anspruchsvoller Standard“. Nach BMF 1 § 21/8 (Rz. 11 – 13 mit Beispielen) sind dabei folgende grundlegende Zuordnungsmaßstäbe ausschlaggebend:

- „sehr einfacher Standard“: Einrichtungen sind nur im nötigen Umfang vorhanden und häufig technisch überholt;
- „mittlerer Standard“: Einrichtungen genügen nach Umfang und Ausführung durchschnittlichen bis höheren Ansprüchen;
- „sehr anspruchsvoller Standard“: An Einrichtungen ist das jeweils (technisch) Mögliche vorhanden. Bei der Ausführung werden in großem Umfang außergewöhnlich hochwertige Materialien verwendet (Luxussanierung).

Bei der Standardzuordnung ist vor allem auf den Umfang u. die Qualität (auch unter Berücksichtigung der verwendeten Materialien) der den Gebrauchswert des Gebäudes im Wesentlichen bestimmenden Einrichtungen abzustellen („**zentrale Ausstattungsmerkmale**“): Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation sowie Fenster (BMF 1 § 21/8 Rz. 10 Satz 2).

War ein Gebäude bei Erwerb deshalb subjektiv funktionsuntüchtig, weil der Gebrauchswert (das Nutzungspotenzial) des Gebäudes durch die Modernisierung von einem „sehr einfachen“ auf einen zumindest „mittleren“ oder von einem „mittleren“ auf einen „sehr anspruchsvollen“ **Standard gehoben** werden soll, dienen die Aufwendungen der Herstellung der Betriebsbereitschaft und stellen damit AK dar (BMF 1 § 21/8 Rz. 9), wenn sie zusammen mit anderen Aufwendungen die 15 %-Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG nicht übersteigen. Ansonsten sind sie als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu erfassen (BMF 1 § 6/14).

Die Ausstattung/Qualität derartiger Einrichtungen kann sich erhöhen, wenn sie nicht nur in zeitgemäßer Form ersetzt werden, etwa weil

- Sanitärinstallationen deutlich erweitert oder ergänzt und ihr Komfort (z. B. durch zweckmäßigere und funktionstüchtigere Ausstattungsdetails) erheblich gesteigert werden,
- eine technisch überholte Heizungsanlage (z. B. Kohleöfen) durch eine dem neueren Stand der Technik entsprechende Heizungsanlage ersetzt wird,
- bei der Modernisierung der Elektroinstallation die Leitungskapazität maßgeblich erweitert und die Zahl der Anschlüsse erheblich vermehrt wird und
- einfach verglaste Fenster durch Isolierglasfenster ersetzt werden.

Einzelne dieser Maßnahmen werden in der Regel wohl noch keine wesentliche Verbesserung des Gebäudes bzw. Gebäudeteils zur Folge haben.

Nach Ansicht des BFH kann nur ein Bündel derartiger Baumaßnahmen – d. h., wenn mindestens drei der oben genannten vier „zentralen Ausstattungsmerkmale“ betroffen sind – ein Gebäude/ Gebäudeteil gegenüber seinem Zustand bei Erwerb in seinem Standard heben und es damit i. S. d. § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB wesentlich verbessern (BMF 1 § 21/8 Rz. 10 Satz 3).

Andere, damit bautechnisch nicht zusammenhängende Baumaßnahmen können aber daneben zu sofort abziehbaren Erhaltungsaufwendungen führen (BMF 1 § 21/8 Rz. 33 ff.).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Anschaffungskosten – v10605

6.2.3 Zusammentreffen von Standardhebung und Erweiterung i. S. d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB

Treffen Baumaßnahmen, die ihrer Art nach – z. B. als Erweiterung i. S. v. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB (BMF 1 § 21/8 Rz. 19 – 24) – stets zu Herstellungskosten führen und einen der den Nutzungswert eines Gebäudes bestimmenden Bereiche der „zentralen Ausstattungsmerkmale“ betreffen, mit der Verbesserung von mindestens **zwei** weiteren Bereichen der „zentralen Ausstattungsmerkmale“ zusammen, ist ebenfalls eine Hebung des Standards anzunehmen (BMF 1 § 21/8 Rz. 14 mit Beispiel).

6.2.4 Unentgeltlicher oder teilentgeltlicher Erwerb

Bei einem unentgeltlichen Erwerb führen Aufwendungen für Baumaßnahmen, die das Gebäude in einen betriebsbereiten Zustand versetzen, mangels Anschaffung i. S. d. § 255 Abs. 1 HGB nicht zu Anschaffungskosten. Vielmehr handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen oder, sofern die Voraussetzungen des § 255 Abs. 2 HGB erfüllt sind, um Herstellungskosten (BMF 1 § 21/8 Rz. 15). Anschaffungsnahe Herstellungskosten können nur dann vorliegen, wenn der Rechtsvorgänger das Gebäude vor nicht länger als 3 Jahren angeschafft hat.

Bei einem teilentgeltlichen Erwerb können Anschaffungskosten bzw. anschaffungsnahe Herstellungskosten zur Herstellung der Betriebsbereitschaft nur im Verhältnis zum entgeltlichen Teil des Erwerbsvorganges gegeben sein. Im Übrigen liegen Erhaltungsaufwendungen oder, sofern die Voraussetzungen des § 255 Abs. 2 HGB erfüllt sind, Herstellungskosten vor (BMF 1 § 21/8 Rz. 16).

7. Herstellungskosten

7.1 Begriff der Herstellungskosten

7.1.1 Grundsätzliches

§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB definiert drei Formen von Herstellungskosten: Aufwendungen für die **Herstellung** eines Wirtschaftsgutes, für die **Erweiterung** und für die **über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung**.

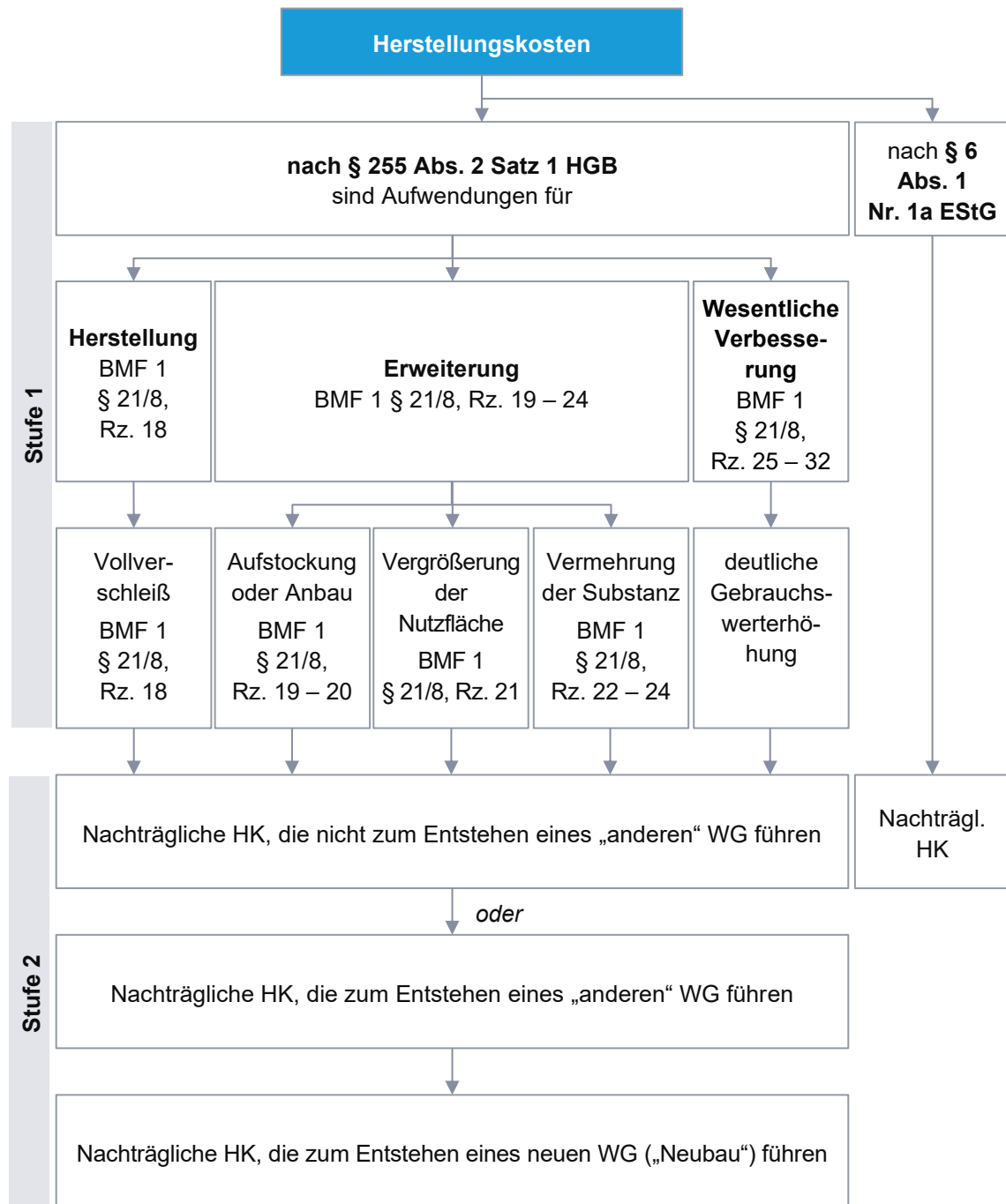
Bei der Prüfung, ob eine Baumaßnahme zu HK führt, darf nicht auf das gesamte Gebäude abgestellt werden, falls das Gebäude aufgrund unterschiedlicher Nutzung mehrere Gebäudeteile/WG umfasst (H 21.1 EStH „Abgrenzung von ...“).

Steuerlich wird der Herstellungskostenbegriff um die „anschaffungsnahe Herstellungskosten“ erweitert (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Im Übrigen liegen Erhaltungsaufwendungen vor.

Für die endgültige steuerliche Behandlung von Aufwendungen ist dabei eine „**zweistufige**“ **Beurteilung** notwendig:

- Zunächst sind Aufwendungen hinsichtlich ihrer Behandlung als Herstellungskosten oder als Erhaltungsaufwendungen zu beurteilen.
- Liegen Herstellungskosten vor, ist zu prüfen, bei welchem steuerlichen WG sie zu berücksichtigen sind.

Nachfolgender Überblick soll dies verdeutlichen:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Herstellungskosten – v10606

7.1.2 Aufwendungen für die Herstellung eines Wirtschaftsguts

Der Herstellung eines WG liegen drei Untergruppen zu Grunde:

- „Erst-Herstellung“ eines WG: Schaffung eines bisher noch nicht vorhandenen WG
- „Zweit-Herstellung“ eines WG: Wiederherstellung eines bereits vorhandenen, aber zerstörten oder unbrauchbar gewordenen WG (z. B. nach sog. „Vollverschleiß“)
- „Funktions-/Wesensänderung“ eines WG: Ein vorhandenes WG wird aufgrund von Baumaßnahmen in seiner Funktion („Nutzung/Zweckbestimmung“) bzw. seinem Wesen verändert.

Vgl. BMF 1 § 21/8 Rz. 18.

7.1.3 Aufwendungen für die Erweiterung eines bereits vorhandenen Wirtschaftsguts

Eine Erweiterung liegt vor, wenn

- die nutzbare Fläche eines Gebäudes vergrößert wird, z. B.
 - Ausbau Dachgeschoss oder Aufstockung um ein weiteres Geschoss, wenn gleiche Nutzung wie das bisherige Gebäude; Anbau eines Balkons oder einer Terrasse; Erweiterung der bisherigen Wohnfläche durch einen Anbau (gleiche Nutzung ...); Ersatz eines – schadhaften – Flachdaches bei einem Wohngebäude durch ein Satteldach, wenn durch die Baumaßnahme erstmals ein ausbaufähiges Dachgeschoss entsteht; Vergrößerung der Wohnfläche im Dachgeschoss durch neue, höhere Dachgauben (BMF 1 § 21/8 Rz. 21).
 - Auch ein Garagenanbau bzw. sogar die Errichtung eines freistehenden Garagengebäudes führt bei einem Wohngebäude zu einem unselbständigen Gebäudeteil und damit zu nachträglichen HK – wenn die Anzahl der Garagenplätze der Anzahl der Wohnungen entspricht → einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang. Vergleichbares gilt bei nachträgl. Erstellung von Umzäunungen, Hofbefestigungen, Straßenzufahrten bei **Wohngebäuden** (R 4.2 Abs. 5 Satz 2 EStR, H 4.2 Abs. 5 EStH „Unselbständige Gebäudeteile“).

oder

- eine Vermehrung der Bausubstanz durch den nachträglichen Einbau von (unselbständigen Gebäude-)Bestandteilen (die bisher nicht vorhanden waren) erfolgt, z. B.
Aufteilung von Großwohnung in Kleinwohnungen; Neuaufteilung von Räumen z. B. durch Einsetzen zusätzlicher Trennwände; aufwendiger nachträglicher Einbau von Rollläden; Anbringen von Markisen; erstmaliger Einbau eines Bades, einer Dusche oder Toilette; erstmaliger Einbau einer Fahrstuhlanlage in ein Mehrfamilienhaus; Einbau einer Alarmanlage in ein Wohnhaus; Errichtung einer Außentreppe; Einbau einer Treppe zum Spitzboden, eines Kachelofens oder eines Kamins. Vgl. auch BMF 1 § 21/8 Rz. 22.



STOLPERSTEIN

Herstellungsaufwendungen (z. B. Vergrößerung der Wohnfläche), die mit Erhaltungsaufwendungen in einem sachlichen Zusammenhang stehen/bautechnisch ineinandergreifen, sind einheitlich als Herstellungskosten zu beurteilen.

Ein **bautechnisches Ineinandergreifen** liegt vor, wenn die Erhaltungsaufwendungen

- Vorbedingung für die Herstellungsarbeiten waren oder
- durch bestimmte Herstellungsarbeiten verursacht worden sind.

Arbeiten, die ohne diesen bautechnischen Zusammenhang lediglich gleichzeitig vorgenommen wurden, sind aufzuteilen. So bleibt eine Dachreparatur Erhaltungsaufwand, auch wenn durch einen Erdgeschossumbau Herstellungskosten angefallen sind.



Vgl. hierzu die Beispiele 1 – 5 in BMF 1 § 21/8 Rz. 35.

Nach BFH liegt eine Erweiterung i. S. d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB infolge einer Substanzmehrung nur dann vor, falls sich auch eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeit des Gebäudes ergibt.

7.1.4 Aufwendungen für eine über den bisherigen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eines bereits vorhandenen Wirtschaftsguts

Instandsetzungsmaßnahmen führen zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung des Gebäudes, wenn die Maßnahmen in ihrer Gesamtheit über die zeitgemäße substanzerhaltende Bestandserneuerung hinaus den Gebrauchswert des Gebäudes im Ganzen deutlich erhöhen und damit für die Zukunft eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird.

Ursprünglicher Zustand ist

- **grundsätzlich** der Zustand des Gebäudes im **Zeitpunkt der Herstellung/Anschaffung** durch den Stpfl. bzw. den Rechtsvorgänger bei unentgeltlichem Erwerb.
- **Besonderheiten:** Der Zustand im Zeitpunkt der Änderung der AfA-BMG ist maßgebend, falls die AK/HK des Gebäudes durch eine AfA oder Abschreibung auf den niedrigeren TW verändert wurden. Der Zustand des Gebäudes im Zeitpunkt der Einlage/Entnahme des Gebäudes ist bei einer Einlage ins BV bzw. einer Entnahme aus dem BV maßgebend.

Vgl. hierzu BMF 1 § 21/8 Rz. 26.

Eine über den bisherigen Zustand hinausgehende **wesentliche Verbesserung** liegt vor, wenn der Gebrauchswert (das Nutzungspotenzial) eines Gebäudes durch die Modernisierung von einem „sehr einfachen“ auf einen zumindest „mittleren“ oder von einem „mittleren“ auf einen „sehr anspruchsvollen“ **Standard** gehoben wird (BMF 1 § 21/8 Rz. 28 i. V. m. 9). Die Abgrenzung der Standardhebung ist entsprechend der zum Anschaffungskostenbegriff dargestellten Grundsätze vorzunehmen.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Beurteilung, ob durch die Modernisierung eine wesentliche Verbesserung erreicht worden ist, nicht auf einen Veranlagungszeitraum beschränkt ist. Auch wenn die Baumaßnahmen eines Veranlagungszeitraums für sich genommen nicht zu einer wesentlichen Verbesserung führen, können sie als nachträgliche Herstellungskosten zu beurteilen sein, wenn sie Teil einer Gesamtmaßnahme sind, die sich planmäßig in zeitlichem Zusammenhang über mehrere Veranlagungszeiträume erstreckt und insgesamt zu einer wesentlichen Verbesserung führt. Von einer sog. „**Sanierung in Raten**“ geht die Finanzverwaltung grundsätzlich aus, wenn die Maßnahmen, die zu einer wesentlichen Verbesserung führen, innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren durchgeführt werden (BMF 1 § 21/8 Rz. 31).

7.1.5 Anschaffungsnahe Herstellungskosten nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG, § 9 Abs. 5 Satz 2 EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Anschaffungsnahe Herstellungskosten – v10607

Durch § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG, § 9 Abs. 5 Satz 2 EStG unterscheidet sich nunmehr der handelsrechtliche Herstellungskostenbegriff (§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB) vom steuerlichen Herstellungskostenbegriff.

Während § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB auf eine ausschließlich qualitative Beurteilung der den Aufwendungen zu Grunde liegenden Maßnahmen abstellt, wird der steuerliche Herstellungskostenbegriff um eine rein quantitative Beurteilung (= Überschreiten der „15 %-Grenze“) ergänzt.

Damit sind in den ersten drei Jahren bei Überschreiten der 15 %-Grenze die Grundsätze der BFH-Rechtsprechung durch § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG, § 9 Abs. 5 Satz 2 EStG überlagert. Somit ist es in diesem Zeitraum ohne Bedeutung, ob die Baumaßnahmen das erworbene Gebäude auf einen höheren Standard bringen oder in Betriebsbereitschaft versetzen. Für Maßnahmen nach Ablauf der Drei-Jahres-Frist kommen die BFH-Rechtsprechung und die Verwaltungsgrundsätze zum Ansatz.

Insgesamt gilt folgendes Prüfungsschema:

<i>Aufwendungen für Instandsetzung und Modernisierung, die innerhalb von 3 Jahren nach dem entgeltlichen Erwerb des Gebäudes anfallen.</i>	
./.	außer Betracht bleiben (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 2 EStG)
	<i>Aufwendungen für Erweiterungen i. S. d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB (= HK)</i>
	<i>Lfd. Erhaltungsaufwendungen, die jährlich üblicherweise anfallen</i>
	<i>z. B. Wartungsarbeiten an Heizungs- oder Fahrstuhl Anlagen (= stets sofort abziehbar)</i>
=	maßgebende Aufwendungen
./.	<i>darin enthaltene USt</i>
=	<pre> graph TD A[maßgebende Nettoaufwendungen] -- ":" --> B[AK des Gebäudes] B --> C[≤ 15 %] B --> D[> 15 %] C --> E[Erhaltungsaufwendungen] D --> F[HK Gebäude] </pre>

Anschaffungsnahe Herstellungskosten können auch bei einem **unentgeltlichen Erwerb** durch **Gesamtrechtsnachfolge (Erbfall)** anzunehmen sein, wenn es sich um Kosten innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren nach dem entgeltlichen Erwerb des Rechtsvorgängers handelt.

Bei einem **teilentgeltlichen Erwerb** (z. B. gemischte Schenkung, vorweggenommene Erbfolge mit Ausgleich) ist aufzuteilen (R 6.4 Abs. 1 Satz 2 EStR):

► **Beispiel:**

Ein Grundstück wird zu $\frac{9}{10}$ unentgeltlich und zu $\frac{1}{10}$ entgeltlich erworben.

► **Lösung:**

$\frac{9}{10}$ der Instandhaltungsaufwendungen entfallen auf den unentgeltlichen Rechtsvorgang und sind sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen (wenn Erwerb durch Rechtsvorgänger vor mehr als 3 Jahren). $\frac{1}{10}$ der Aufwendungen entfallen auf den entgeltlichen Rechtsvorgang und sind als anschaffungsnahe Herstellungskosten zu beurteilen. Insoweit können also Erhaltungsaufwand und anschaffungsnahe Herstellungskosten nebeneinander in Betracht kommen.

Die „Dreijahresfrist“ beginnt mit der Anschaffung (= Übergang von Nutzen und Lasten).

Die Vorschrift ist anzuwenden für Gebäude im BV als auch im PV. Beim Erwerb eines unterschiedlich genutzten Gebäudes (mehrere WG i. S. d. R 4.2 Abs. 4 EStR; Gebäude teilweise BV u. teilweise PV) ist für die Beurteilung von anschaffungsnahe Herstellungskosten nicht auf das gesamte Gebäude, sondern auf den jeweiligen selbständigen Gebäudeteil abzustellen (BMF 1 § 6/14).



► **Beispiel:**

A erwarb zum 1.7.04 ein Einfamilienhaus (PV). Die AK betrugen 260.000 €, davon 60.000 € für Grund und Boden. Das Haus wurde ab Erwerb fremdvermietet. In der Folgezeit wurden nachstehende Arbeiten an dem Gebäude durchgeführt:

Zeitpunkt Baumaßnahme	Art	Kosten		
		€		€
Sept. 04	Erneuerung der Fenster	5.000	+	950 USt
April – Juni 05	Wegen schlechter Isolierung wurden die Kellerwände ausgegraben und neu isoliert (bei Kauf nicht bekannt)	50.000	+	9.500 USt
Mai 06	Heizungsumstellung (Ofen- auf Zentralheizung)	24.000	+	4.560 USt
Juli – Sept. 06	Ausbau Dachgeschoss	30.000	+	5.700 USt
März 07	Auswechseln sämtlicher Türen	8.000	+	1.520 USt
Sept. 07	Dachreparatur	12.000	+	2.280 USt

Die Baumaßnahmen wurden jeweils im Jahr ihrer Durchführung bezahlt. Die Umsatzsteuer ist jeweils korrekt ausgewiesen.

► **Lösung:**

Der Ausbau des Dachgeschosses stellt als eine Erweiterung typische HK dar (§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB; R 21.1 Abs. 2 EStR): nachträgl. HK, brutto § 9b Abs. 1 EStG Umkehrung: 35.700 €, Behandlung s. H 7.3 EStH „nHK/AK“ und H 7.4 EStH „nHK/AK“.

Die Dachreparatur erfolgte außerhalb des 3-Jahres-Zeitraumes nach Anschaffung.

Die Aufwendungen für beide Maßnahmen scheiden für die Beurteilung anschaffungs-naher Herstellungskosten aus (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1, 2 EStG).

Die Erneuerung der Fenster wird zunächst mit dem Bruttobetrag (H 9b EStH „Gewinnermittlung ...“) als sofort abzugsfähige Erhaltungsmaßnahme (R 21.1 Abs. 1 EStR) in 04 berücksichtigt, weil die Nettoaufwendungen 15 % der Gebäude-AK nicht übersteigen (5.000 € < 30.000 €). Im Jahr 04 wird die Veranlagung hinsichtlich der Einkünfte aus VuV vorläufig durchgeführt (§ 165 Abs. 1 AO).

Nach der Neuisolierung des Kellers betragen die Nettoaufwendungen innerhalb von 3 Jahren nach der Anschaffung aber (5.000 € + 50.000 € =) 55.000 € und sind somit größer als 15 % der AK des Gebäudes.

Die Veranlagung 04 ist nach § 165 Abs. 2 AO zu ändern. Die bisher als EA behandelten Aufwendungen stellen nunmehr HK dar: brutto 5.950 €, da nicht VorSt-abzugsberechtigt (§ 9b Abs. 1 EStG Umkehrung). Behandlung s. H 7.3 EStH „nachtr. HK/AK“ und H 7.4 EStH „nachtr. HK/AK“.

Die Kosten für das Neuisolieren des Kellers, die Heizungsumstellung und das Auswechseln der Türen (jeweils brutto, § 9b Abs. 1 EStG Umkehrung) sind in 05, 06 und 07 als nachträgl. HK zu behandeln.

Die Dachreparatur im Sept. 07 erfolgte nach Ablauf des Dreijahreszeitraums; sie stellt i. H. v. 14.280 € (brutto, H 9b EStH „Gewinnermittlung ...“) sofort abzugsfähigen EA bei Zahlung in 07 dar (R 21.1 Abs. 1 EStR).

7.2 Steuerliche Behandlung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nachträgliche Herstellungskosten – v10608

7.2.1 Nachträgliche Herstellungskosten, die nicht zum Entstehen eines „anderen“ Wirtschaftsguts führen

Durch den Anfall nachträglicher Herstellungskosten an einem bereits vorhandenen Gebäude entsteht regelmäßig weder ein „anderes WG“ noch ein „Neubau“. Das bisherige Gebäude bleibt in der Regel unverändert der steuerliche Beurteilungsgegenstand.

Aus Vereinfachungsgründen können bei nachträglichen Aufwendungen bis zu 4.000 € (ohne USt) pro Baumaßnahme die entsprechenden Aufwendungen sofort wie Erhaltungsaufwand abgesetzt werden („Bagatellgrenze“, R 21.1 Abs. 2 Satz 2 EStR).

Hinsichtlich der Ermittlung der AfA nach der Aktivierung von nachträglichen HK ist zu differenzieren, ob das Gebäude nach der gesetzlich fingierten Nutzungsdauer oder nach der tatsächlichen Nutzungsdauer abgeschrieben worden ist (vgl. H 7.3 EStH „nachtr. AK/HK“, H 7.4 EStH „nachtr. AK/HK“):

- Gebäude-AfA mit gesetzlicher Nutzungsdauer
 - die AfA erfolgt nach § 7 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 oder 5a EStG
 - die künftige AfA ermittelt sich aus
$$\begin{array}{r} \text{Bisherige BMG} \\ + \text{ nachträgl. HK} \\ \hline = \text{BMG} \times \text{bisheriger AfA-Satz} \end{array}$$
 - Beispiel: H 7.4 EStH „AfA nach ..., Bsp. $\frac{2}{3}$ “
 - dadurch wird die Abschreibungsdauer praktisch verlängert
 - wird im Zeitpunkt der Fertigstellung der Baumaßnahme eine Rest-ND nachgewiesen, die kürzer ist als die noch verbleibende Abschreibungsdauer, ist eine Wechsel zur Abschreibung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer möglich; H 7.4 EStH „nachtr. AK/HK“ (gilt nicht bei § 7 Abs. 5 und 5a EStG).
- Gebäude-AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer
 - die AfA erfolgt nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG
 - die künftige AfA ermittelt sich aus
$$\begin{array}{r} \text{Restwert} \\ + \text{ nachträgl. HK} \\ \hline = \text{BMG/tatsächliche Rest-ND} \end{array}$$

Nachträgl. HK erhöhen die AfA-BMG des Gebäudes bereits ab Beginn des Entstehungsjahres (Kj., Wj.), R 7.4 Abs. 9 Satz 3 EStR. **Ausnahme:** wenn die AfA aus der bisherigen AfA-BMG bereits zeitanteilig zu berechnen ist, weil ein Gebäude erst im Laufe des VZ erworben oder erst im Laufe des VZ in das BV eingelegt worden ist. In derartigen Fällen teilen die nachträgl. HK – zeitanteilig – das Schicksal der bisherigen BMG.

7.2.2 Nachträgliche Herstellungskosten, die zum Entstehen eines „anderen“ Wirtschaftsguts führen, das jedoch kein Neubau ist

Vgl. R 7.3 Abs. 5 EStR; H 7.3 EStH „keine nachträgl. HK“

Abzugsgrenzen von nachträglichen HK sind Herstellungskosten, durch die ein „anderes“ **WG** entsteht. Dies ist der Fall, wenn ein Gebäude durch nachträgliche Herstellungsarbeiten nicht nur verbessert und modernisiert, sondern so tiefgreifend umgestaltet oder in einem solchen Ausmaß erweitert wird, dass die eingefügten neuen Teile dem Gesamtgebäude das Gepräge geben und die verwendeten Altteile bedeutungs- und wertmäßig untergeordnet erscheinen.

Übersteigen die in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit der Herstellung angefallenen Bauaufwendungen und der Wert der Eigenleistung bei überschlägiger Berechnung den Verkehrswert des bisherigen WG, so kann aus Vereinfachungsgründen von der Herstellung eines anderen Gebäudes ausgegangen werden (R 7.3 Abs. 5 Satz 2 EStR).

Von diesen Fällen zu unterscheiden sind solche nachträglichen Herstellungsarbeiten, die so gravierend sind, dass ein **Neubau** vorliegt.

Beispiele für das Entstehen eines anderen WG:

- Instandsetzungsarbeiten, wenn das bisherige Gebäude unbrauchbar war („Vollverschleiß“) und durch die Baumaßnahmen eine erhebliche Zustandsänderung eingetreten ist (Wert des WG erheblich erhöht und Lebensdauer wesentlich verlängert). Eine Unbrauchbarkeit eines Gebäudes liegt nur vor bei schweren Substanzschäden an den für die Nutzbarkeit als Bau und die Nutzungsdauer des Gebäudes bestimmenden Teilen (H 21.1 EStH „Abgrenzung von ...“); Nachweis des Vollverschleißes z. B. durch baupolizeiliche Untersagung der Nutzung.
- Aufwendiger Umbau (Umgestaltung) eines Hauses, sodass es eine Funktions- oder Nutzungsänderung erfährt, allerdings unter Erhalt der wesentlichen Bausubstanz (Fundamente, tragende Teile), z. B. Umbau Mühle in Wohnhaus; Umbau von zwei Zweifamilienhäusern in ein Mehrfamilienhaus.
- Umbaumaßnahmen an einem ausgebauten Dachgeschoss, das nach Ende der Bauarbeiten in einem anderen Nutzungs- und Funktionszusammenhang als das bisherige Gebäude steht, führen i. d. R. zur Herstellung eines anderen WG (vgl. BMF v. 10.7.1996, BStBl II 1996, S. 689, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 7/7 (kurz: BMF 1 § 7/7), Rz. 11, 12).
- Weitere Beispiele siehe H 7.3 EStH „keine nachtr. AK/HK“.

Beim Entstehen eines anderen WG ergibt sich die AfA-BMG aus dem Restwert des Altbaus zuzüglich der neuen Herstellungskosten.

$$\begin{array}{rcl} & \text{Buchwert/Restwert Altbau} & \\ + & \text{neue HK} & \\ \hline = & \text{BMG} & \end{array}$$

- Die neue AfA ist nur nach § 7 Abs. 4 EStG möglich. Eine AfA nach § 7 Abs. 5, 5a EStG ist ausgeschlossen, da kein Neubau vorliegt, R 7.3 Abs. 5 EStR, R 7.4 Abs. 9 Satz 4 EStR.

7.2.3 Nachträgliche Herstellungskosten, die zum Entstehen eines neuen Wirtschaftsguts „Neubau“ führen

Vgl. R 7.3 Abs. 5 EStR, H 7.4 EStH „Neubau“

Eine Abgrenzung gegenüber einem „anderen WG“ ist nur interessant, falls andere AfA-Methoden außerhalb § 7 Abs. 4 EStG in Betracht kommen, die Neubau-/Bauherreneigenschaft voraussetzen.

Typische Fälle von nachträglichen Baumaßnahmen am bisherigen Gebäude, die insgesamt zu Herstellungskosten für ein „**neues**“ **Gebäude/Gebäudeteil** führen, sind:

- Herstellung eines sonstigen selbständigen Gebäudeteils i. S. d. R 4.2 Abs. 4 EStR (H 7.4 EStH „Neubau“)
- Grundlegender Umbau eines Gebäudes, sodass bei objektiver Betrachtung ein „Neubau“ entsteht

- R 7.3 Abs. 5 EStR, H 7.3 EStH „keine nachtr. AK“; H 7.4 EStH „Neubau“
- Der grundlegende Umbau eines Gebäudes steht nur dann einem Neubau gleich, wenn die neu eingefügten Gebäudeteile dem Gesamtgebäude das bautechnische Gepräge eines neuen Gebäudes verleihen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn das Gebäude in seiner wesentlichen Substanz verändert wird, also verbrauchte Teile ersetzt werden, die für die Nutzungsdauer des Gebäudes bestimmend sind, z. B. Fundamente, tragende Außen- u. Innenwände, Geschossdecken und Dachkonstruktion.
- Die Entstehung eines „Neubaus“ ist der Ausnahmefall. I. d. R. wird auch ein tiefgreifender Umbau eines Gebäudes lediglich zum Entstehen eines „anderen WG“ führen.
- Beispiele für einen grundlegenden Umbau:

„Auskernung“ eines Gebäudes und Wiederaufbau, wenn z. B. Fundamente, Teile der Außenwände, sonstige tragende Teile ersetzt werden;

Herstellung eines Einfamilienhauses durch Ausbau eines bei Erwerb nicht mehr nutzbaren und wertlosen Getreidespeichers;

Umbau eines ausgebauten Dachgeschosses unter wesentlichem Aufwand, das nach der Baumaßnahme in einem anderen Nutzungs- und Funktionszusammenhang als das bisherige Gebäude steht, falls bautechnisch ein neues WG entsteht, d. h., tragende Teile des Dachgeschosses – wie Dachkonstruktion und Geschossdecke – ersetzt werden (BMF 1 § 7/7 Rz. 13).

Beim Entstehen eines insgesamt neuen WG ergibt sich die AfA-BMG ebenfalls aus dem Restwert des Altbaus zuzüglich der neuen Herstellungskosten.

$$\begin{array}{rcl} & \text{Buchwert/Restwert Altbau} & \\ + & \text{neue HK} & \\ \hline = & \underline{\text{BMG}} & \end{array}$$

Die neue AfA kann nach § 7 Abs. 4 EStG oder nach § 7 Abs. 5 bzw. 5a EStG vorgenommen werden, da ein Neubau vorliegt, R 7.3 Abs. 5 EStR, R 7.4 Abs. 9 Satz 5 EStR.

► **Beispiel:**

Ein bisher ausschließlich eigenbetrieblich genutztes Gebäude (Büros) wird um ein Geschoss aufgestockt. Das bisher ungenutzte Dachgeschoss wird (erstmalig) ausgebaut. Das neue Geschoss wird zu Wohnzwecken fremdvermietet.

► **Lösung:**

Erstellung eines eigenen WG „fremde Wohnzwecke“:

- AfA-BMG sind die HK der Aufstockung zzgl. anteiliger Buchwert/Restwert „Altbau“;
- Es ist eine eigene AfA vorzunehmen, § 7 Abs. 5b EStG; R 7.1 Abs. 6, R 7.4 Abs. 6 Satz 2 EStR; BMF 1 § 7/7 Rz. 9, 10.



8. Erhaltungsaufwand (EA)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erhaltungsaufwand – v10609

8.1 Definition

Im Gegensatz zu (nachträglichen) HK **liegt EA** vor, wenn die Aufwendungen das Gebäude in ordnungsmäßigem Zustand erhalten sollen. Nach Durchführung der Baumaßnahme muss das Gebäude die gleiche Art und Funktion wie bisher haben. Die Rechtsprechung fasst den Begriff des EA weit. So sind Aufwendungen für die Erneuerung bereits vorhandener Teile oder Einrichtungen eines Gebäudes regelmäßig EA.

Auf den Zustand oder die Brauchbarkeit der erneuerten Teile kommt es nicht an.

Unschädlich ist auch, wenn die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen mit einer dem technischen Fortschritt entsprechenden Modernisierung verbunden sind und dem Haus dadurch lediglich der **zeitgemäße Wohnkomfort** wiedergegeben wird, den es **ursprünglich besessen**, aber durch den technischen Fortschritt und die Veränderungen der Lebensgewohnheiten verloren hatte.

Auch nachgeholte aufgestaute Maßnahmen sind grundsätzlich EA.

Vgl. hierzu im einzelnen R 21.1 Abs. 1 EStR, H 21.1 EStH „Erh. Aufwand“; BMF 1 § 21/8, insb. Tz. I.2.3. und Tz. I.3.2.

Die Grenzen der Beurteilung von Maßnahmen als Erhaltungsaufwendungen ergeben sich aus der **Rechtsprechung** zu Abgrenzung von AK bzw. HK und durch § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a EStG. Durch die Auslegung des betriebsbereiten Zustands i. S. d. § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB und der wesentlichen Verbesserung i. S. d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB liegen bei Maßnahmen, die nach den obigen Grundsätzen isoliert Erhaltungsaufwendungen darstellen würden, dennoch Herstellungskosten vor, wenn es durch eine Bündelung von Maßnahmen in den Bereichen Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallation und Fenster (mindestens 3 von 4) zu einer Standardsteigerung des Gebäudes kommt.

8.2 Steuerliche Folgen

Der Abzug von EA erfolgt

- bei Gewinnermittlung durch BVV
 - im Wj. der Ausführung der Reparaturmaßnahme (Entstehungszeitpunkt).
 - Rückstellungen für künftige Reparaturaufwendungen sind nur dann zulässig, wenn die Arbeiten spätestens drei Monate nach dem Bilanzstichtag abgeschlossen sind (§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB; R 5.7 Abs. 1 EStR).

- bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
 - als BA im Jahr der Zahlung (§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG).

- bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

grundsätzlich als WK im VZ der Zahlung, § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG.

Größerer EA kann nach **§ 82b EStDV** ab dem VZ der Zahlung gleichmäßig auf mindestens zwei, höchstens fünf Jahre verteilt werden:

- a) Voraussetzung, § 82b Abs. 1 EStDV

Gebäude muss im Zeitpunkt der Zahlung des EA

aa) zum PV gehören

bb) überwiegend (> 50 %) Wohnzwecken dienen.

Dient das Gebäude in einem späteren VZ nicht mehr überwiegend Wohnzwecken, kann die Verteilung fortgesetzt werden.

- b) Wird ein Gebäude während des Verteilungszeitraums veräußert, ins BV überführt oder nicht mehr zur Einkunftserzielung genutzt, so ist der noch nicht verteilte Restbetrag voll als WK abzusetzen (§ 82b Abs. 2 EStDV).
- c) Wird ein Gebäude während des Verteilungszeitraums unentgeltlich übertragen, so tritt der Rechtsnachfolger in die Rechtsposition des Rechtsvorgängers → er kann die Verteilung fortsetzen. Dabei ist der Teil des EA, der auf den VZ des Eigentumswechsels fällt, entsprechend der Besitzdauer aufzuteilen. Vgl. R 21.1 Abs. 6 Satz 2, 3 EStR.
- d) Für die in dem jeweiligen VZ geleisteten Erhaltungsaufwendungen kann ein besonderer Verteilungszeitraum gebildet werden. Vgl. R 21.1 Abs. 6 Satz 1 EStR.
- e) § 82b EStDV ist auch auf Gebäudeteile anwendbar.
- f) Hat ein Stpfl. EA im Jahr der Entstehung nicht als WK abgezogen oder sind EA im Entstehungsjahr bestandskräftig zu Unrecht als HK behandelt worden, so können die Aufwendungen anteilig auf noch „offene“ VZ gleichmäßig verteilt werden, wobei der auf das Entstehungsjahr entfallende Anteil nicht mehr berücksichtigt werden kann. Dies gilt selbst dann, wenn für das Entstehungsjahr Festsetzungsverjährung eingetreten ist (H 21.1 EStH „Verteilung des EA“).

► **Beispiel:**

Ein Gebäude wird zu 20 % eigenbetrieblich (notw. BV), zu 80 % für fremde Wohnzwecke genutzt (PV, Eink. VuV). Im Jahr 01 fällt eine Dachreparatur (20.000 €) an, die noch in 01 bezahlt wird.

► **Lösung:**

*Das **Gebäude** dient überwiegend Wohnzwecken (80 %), § 82b Abs. 1 Satz 2 EStDV. Der EA ist auf beide WG (R 4.2 Abs. 4 Satz 1 EStR) zu verteilen:*

- *eigenbetrieblicher Teil – 4.000 € sofort abziehbare BA*
- *fremde Wohnzwecke – 16.000 € = verteilungsfähig.*

II. BETRIEBLICHE NUTZUNGSRECHTE/NUTZUNGSEINLAGEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nießbrauch Nutzungsrecht – v10610

1. Grundsatz

Die unentgeltliche Nutzung eines fremden Wirtschaftsguts zu betrieblichen Zwecken ist nicht einlagefähig. Vgl. H 4.3 Abs. 1 EStH „Nutzungsrechte/Nutzungsvorteile“.

2. Vorbehaltsnießbrauch/obligatorisches Vorbehaltsnutzungsrecht

2.1 Betrieblicher Vorbehaltsnießbrauch

Beim betrieblichen Vorbehaltsnießbrauch wird das Eigentum an einzelnen Wirtschaftsgütern an einen Dritten übertragen, wobei dem bisherigen Eigentümer ein Nutzungsrecht an den übertragenen Wirtschaftsgütern eingeräumt wird. Auch Betriebe und Mitunternehmeranteile können unter Vorbehaltsnießbrauch übertragen werden. Nach BFH v. 25.1.2017 – X R 59/14 stellt die Übertragung unter Vorbehaltsnießbrauch eine Entnahme dar, die mit dem Teilwert zu bewerten ist.



Wird das entnommene Wirtschaftsgut aufgrund des Vorbehaltsnießbrauchs (weiterhin) betrieblich genutzt, kann der Vorbehaltsnießbraucher laufende Kosten und Abschreibungen auf die von ihm getragenen AHK als Betriebsausgaben abziehen (H 4.7 EStH „Nießbrauch“).

Ungeklärt ist lediglich, ob sich die AfA hieraus nach § 7 Abs. 1 EStG oder nach den Vorschriften über die Gebäude (§ 7 Abs. 4 EStG, R 7.4 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 EStR) bestimmt. In jedem Fall dürfen die jährlichen AfA-Beträge auf das Nutzungsrecht im Ergebnis nicht höher sein als die AfA auf das Gebäude selbst.

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende A hatte 01 ein Grundstück (AK 100.000 €) erworben und mit einem eigenbetrieblich genutzten Bürogebäude bebaut (HK 500.000 €; AfA n. § 7 Abs. 4 EStG). Grund und Boden sowie Gebäude stellen notwendiges Betriebsvermögen dar.

*Zum 1.7.09 überträgt A das gesamte Grundstück unentgeltlich auf seinen Sohn B, A behält sich aber den **Nießbrauch** vor. A nutzt das Grundstück in Ausübung des Nießbrauchsrechts weiterhin betrieblich (wie vorher).*

Die Teilwerte zum 1.7.09 betragen: Grund u. Boden 350.000 €, Gebäude 600.000 €, Nießbrauchsrecht 700.000 €.

► **Lösung:**

Vgl. auch H 4.3 Abs. 1 EStH „Vorbehaltsnießbrauch“

Vater A (Vorbehaltsnießbraucher):

Da das Grundstück aus privaten Gründen übertragen wurde, ist es zu entnehmen, § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG. Die Entnahme ist mit dem Teilwert des Grundstücks zu bewerten – 950.000 € (350.000 € + 600.000 €), § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG. Eine Kürzung um den Wert der Nießbrauchsbelastung erfolgt nicht („großer Entnahmegewinn“; vgl. H 4.3 Abs. 2 – 4 EStH „Vorbehaltsnießbrauch“).

A kann die AfA auf die von ihm neu aufgewandten AK i. H. v. 600.000 € (= Entnahmewert) als BA geltend machen. Ungeklärt ist nur, ob AfA n. § 7 Abs. 1 EStG auf das WG Nutzungsrecht oder (u. E.) Gebäude-AfA nach § 7 Abs. 4 EStG vorzunehmen ist.

Sohn B (Eigentümer):

Er erzielt keine Einnahmen, daher kein WK-Abzug (auch keine AfA), vgl. BMF-Schreiben v. 30.9.2013, BStBl I 2013 S. 1184, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/2 (kurz: BMF 1 § 21/2), Rz. 45.

2.2 Unentgeltliches obligatorisches Vorbehaltsnutzungsrecht (betrieblich)

Der obligatorisch Nutzungsberechtigte leitet seine Nutzungsbefugnis vom neuen Eigentümer ab. Dies gilt auch beim vorbehaltenen obligatorischen Nutzungsrecht.

Nach BFH v. 20.9.1989, BStBl 1990 II, S. 368 gelten bei einem obligatorischen Vorbehaltsnutzungsrecht die gleichen Grundsätze wie beim (dinglichen) Vorbehaltsnießbrauch – also **AfA als BA abzugsfähig** (BMF 1 § 21/2 Rz. 52 entsprechend).

► **Beispiel:**

Sachverhalt wie vorangegangenes Beispiel, nur behält sich A das obligatorische Nutzungsrecht vor.

► **Lösung:**

Vater A (obligatorisch Nutzungsberechtigter)

Entnahme des Grundstücks mit Teilwert 950.000 € (§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG, § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 EStG) – wie Lösung zum vorangegangenen Beispiel.

Laufende Kosten + AfA stellen BA dar. AfA-BMG: 600.000 €; AfA n. § 7 Abs. 1 EStG oder (u. E.) § 7 Abs. 4 EStG

Damit kann der obligatorisch Vorbehaltsberechtigte im BV AfA als Aufwand geltend machen, obwohl das Nutzungsrecht als solches nicht eingelegt wird.

Sohn B (Eigentümer):

Er ist weder zum Abzug von Aufwendungen noch zur Vornahme von AfA berechtigt, da er mangels Nutzungsbefugnis keine Einkünfte erzielt; entsprechend BMF 1 § 21/2 Rz. 53, 54, 45.

2.3 Zusammenfassende Wertung/Folgerungen

Nach Auffassung des BFH sind dingliche und obligatorische Vorbehaltsnutzungsrechte steuerrechtlich und wirtschaftlich vergleichbar, weil der Nutzende in beiden Fällen eigene Gebäude-AK/HK getragen hat. Die AfA-Berechtigung ist nicht von der bürgerlich-rechtlichen Beurteilung abhängig. Die AfA ist daher in beiden Fällen als BA abzugsfähig.

3. Zuwendungsnutzungsrecht/Zuwendungsnießbrauch

3.1 Unentgeltliches, obligatorisches Zuwendungsnutzungsrecht (betrieblich)

Ein solches Nutzungsrechts liegt vor, wenn der Eigentümer eines Grundstücks dessen betriebliche Nutzung ohne Entgelt gestattet. Im Unterschied zum Vorbehaltsnutzungsrecht, war der Nutzende zuvor nicht Eigentümer des Grundstücks. Der Nutzende hat deshalb auch keine eigenen AHK für das aufstehende Gebäude aufgewendet. Die vom Eigentümer getragenen Aufwendungen kann der Nutzende nicht als BA abziehen, vgl. H 4.7 EStH „Drittaufwand“.

► **Beispiel:**

Die Ehefrau A ist Eigentümerin eines selbst errichteten Einfamilienhauses, das der Ehemann B (unentgeltlich) zu 30 % für seine Praxis als Arzt nutzt.

► **Lösung:**

Ehefrau A (Eigentümerin)

Da sie keine Einnahmen aus dem überlassenen Grundstücksteil erzielt, kann sie auch keine anteiligen WK abziehen, insbesondere kein Abzug der AfA (BMF 1 § 21/2 Rz. 37, 38 i. V. m. Rz. 23, 24 entspr.).

Ehemann B (Zuwendungsnutzungsberechtigter)

Gebäude-AfA bei einem Zuwendungsnutzungsberechtigten **nicht** gegeben, da er seine Nutzungsbefugnis vom Eigentümer ableitet, damit keine eigenen AK/HK auf den Gebäudeteil hatte – also **Aufwandseinlage insoweit nicht möglich**.

Im Ergebnis ist der BA-Abzug i. H. d. Gebäude-AfA zu versagen, da „Drittaufwand“ (= durch die Ehefrau getragene AK/HK) nicht berücksichtigt werden kann (vgl. H 4.7 EStH „Drittaufwand“).

Nur die durch B getragenen lfd. (nutzungsorientierten) Kosten für diesen Grundstücksteil sind als BA abzugsfähig.).

Auf diese Weise wird eine Gleichbehandlung der Zuwendungsnutzungsrechte im PV und BV erreicht (vgl. BMF 1 § 21/2 Rz. 36 i. V. m. 19 – 21 analog).

3.2 Unentgeltlicher, betrieblicher Zuwendungsnießbrauch

Steuerliche Behandlung (und Begründung) wie unentgeltliches, obligatorisches Zuwendungsnutzungsrecht – damit ist auch hier der **BA-Abzug i. H. d. Gebäude-AfA zu versagen** (vgl. BMF 1 § 21/2 Rz. 19, 24 analog).



III. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 30 Minuten

Vater Franz hat auf einem in 05 für 35.000 € (einschl. Nebenkosten) erworbenen Grundstück in 07 ein Einfamilienhaus errichtet (HK 175.000 €), das seither für monatlich 900 € fremdvermietet ist und zulässigerweise nach § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c EStG mit 4 % abgeschrieben wird. Mit Wirkung vom 1.6.11 übertrug Franz das Grundstück, dessen einvernehmlich festgestellter Verkehrswert zu diesem Zeitpunkt 200.000 € (davon Grund- u. Bodenanteil 20 %) betrug, auf seinen Sohn Joseph. Joseph verpflichtete sich dafür im Übergabevertrag vom 16.5.11, die auf dem Grundstück lastende Hypothek von 110.000 € ab 1.6.11 zu übernehmen.

Der Mieter hat Joseph in 11 6.300 € Miete überwiesen. Joseph beantragt, folgende in 11 geleistete Aufwendungen bei der Einkommensermittlung zu berücksichtigen:

Zinsen übernommene Hypothek 1.6. – 31.12.11 (mtl. 735 €)	5.145 €
Notar-, Grundbuchgebühren Übergabevertrag (1.200 € + 168 € korrekt ausgewiesene USt)	1.368 €
Fortsetzung AfA n. § 7 Abs. 5 EStG: 4 % v. 175.000 €	4.083 €
Laufende Hausaufwendungen 1.6. – 31.12.11 (mtl. 125 €)	875 €

AUFGABENSTELLUNG

Ermitteln Sie die Einkünfte von Joseph in 11.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 16 – v13924

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1			Punkte	
			Soll	Ist
Die Übertragung des Grundstücks im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge ist als teilentgeltlicher Vorgang zu werten (BMF-Schreiben v. 13.1.1993, BStBl I 1993, S. 80, in Beck'sche Steuererlassen 1 § 7/3, Rz. 14):				
■ Die Übernahme der Hypothek führt zu (Teil-)AK von 110.000 €.			1	
■ Im Übrigen geht das Grundstück unentgeltlich über (^{90/200!}).				
Joseph erzielt ab 1.6.11 Einkünfte aus Vermietung u. Verpachtung, § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG:			1	
Einnahmen lt. Angabe		6.300 €		
Werbungskosten:				
-	Zinsen Hypothek; § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1, § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG	./. 5.145 €	1	
-	Lfd. Hausaufwendungen lt. Angabe, § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG	./. 875 €	1	
-	Notarkosten Übergabevertrag keine lfd. WK; in voller Höhe AK des entgeltlich erworbenen Teils (H 6.2 EStH „Nebenkosten“)		1	
-	AfA, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG:		1	
	entgeltlich erworbener Teil: AfA- BMG: AK	110.000 €		
	+ Notar, Grundbuch; brutto, § 9b Abs. 1 EStG Umkehrung	<u>1.368 €</u>	1	
		<u>111.368 €</u>		
	./. Anteil Gr + Bo (20 %)	<u>22.274 €</u>		
	AK Gebäudeteil	<u>89.094 €</u>	1	
	AfA: nur § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG: 2 %, ^{7/12} § 7 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG	./. 1.039 €	1	
	unentgeltlich erworbener Teil: Fortführung AfA-BMG, AfA-Art des Rechtsvorgängers, § 11d Abs. 1 EStDV:		1	
	AfA-BMG: 90/200 v. HK 175.000 = 78.750;		1	
	AfA: § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. c EStG: 4 % (5. Jahr), ^{7/12} § 7 Abs. 1 Satz 4 analog	<u>./. 1.838 €</u>	1	
Einkünfte aus VuV		./. 2.597 €	1	
Eine Einkunftserzielungsabsicht ist gegeben, da die Vermietung auf Dauer angelegt ist (BMF v. 8.10.2004, BStBl I 2004, 933, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 21/5, Rz. 1, 4.			1	
GESAMTPUNKTZAHL			14	



2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 25 Minuten

In das am 1.7.01 für 600.000 € erstellte Bürogebäude (BV, AfA bisher zutreffend nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG = 3 %) wird im August 11 ein Personenaufzug für 80.000 € (netto) eingebaut. Im Zusammenhang mit dem Einbau des Aufzugs musste das Treppenhaus neu gestrichen werden (Aufwand = 6.000 € netto). Gleichzeitig wurde das schadhafte Dach des Gebäudes repariert, Aufwand 15.000 € netto.

Sämtliche in Rechnung gestellten USt-Beträge wurden bisher auf Konto „Vorsteuer“ gebucht; die Nettorechnungsbeträge wurden in 11 als „Aufwand“ gebucht.

AUFGABE

Stellen Sie neben ggf. notwendigen Gewinnberichtigungen auch eventuelle Auswirkungen auf Abschreibungszeiträume dar!



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 16 – v13925

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2		Punkte	
		Soll	Ist
Der Personenaufzug kann als unselbständiger Gebäudeteil nicht gesondert abgeschrieben werden (R 4.2 Abs. 5 EStR, H 4.2 Abs. 5 EStH).		1	
Der erstmalige Einbau stellt Herstellungsaufwand i. S. d. R 21.1 Abs. 2 EStR dar; der Einbau nachträgl. Bestandteile, die bisher nicht vorhanden waren, führt zu einer Substanzmehrung i. S. d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB; daher nachträgl. HK.		2	
Die Kosten für den Anstrich des Treppenhauses stehen in räumlichem, zeitlichem und sachlichem (d. h. bautechnischem) Zusammenhang mit dem Aufzugseinbau – wirtschaftlich einheitlicher Vorgang – und rechnen daher ebenfalls zu den nachträglichen HK (BMF 1 § 21/8 Rz. 35).		1	
Die Dachreparatur führt zu sofort abziehbaren EA, da kein enger räumlicher und bautechnischer Zusammenhang der Arbeiten vorliegt (BMF 1 § 21/8 Rz. 35).		1	
Durch die nachträglichen HK (netto, da VorSt-Abzug, § 9b Abs. 1 EStG) erhöht sich die AfA-BMG bereits ab 1.1.11 (R 7.4 Abs. 9 Satz 3 EStR).		2	
Da Gebäude mit gesetzlicher ND, ergibt sich folgende Berechnung (H 7.3 EStH „nachtr. AK/HK“ und H 7.4 EStH „nachtr. AK/HK“):		1	
Bisherige BMG = HK =	600.000 €		
+ nachträgl. HK (80.000 € + 6.000 €)	<u>86.000 €</u>		
= Neue AfA-BMG ab 1.1.11	<u>686.000 €</u>	1	
Davon AfA n. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG (wie bisher) 3 % =	20.580 €	1	
Gewinnänderungen in 11:			
(Minderung Aufwand um 86.000 €)	+ 86.000 €	1	
(Mehrunge AfA; 20.580 € – bisher 18.000 € (3 % v. 600.000 €))	- 2.580 €	1	
Die Abschreibungsdauer des Gebäudes wird verlängert: HK	600.000 €	1	
./. AfA: 3 %, 1.7.01 – 31.12.10 = 9 ½ Jahre (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG)	<u>171.000 €</u>		
Buchwert 31.12.10	<u>429.000 €</u>		
+ nachträgl. HK	<u>86.000 €</u>		
= Neues AfA-Restvolumen	<u>515.000 €</u>		
geteilt durch neue AfA 20.580 € = Restabschreibungsdauer	25,02 Jh.	1	
Vergleich mit bisheriger ND: 33,33 Jahre ./ 9,5 Jahre =	23,83 Jh.		



 KLAUSURHINWEIS			
<i>Ergibt sich aus dem Sachverhalt – wie im vorliegenden Fall – keine besondere Angabe, so ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Rest-ND zumindest der Restabschreibungsdauer (hier 25,02 Jahre) entspricht. Die verbleibende gesetzliche ND (hier 23,83 Jahre) ist keine tatsächliche ND. Die AfA ist daher künftig mit 20.580 € vorzunehmen.</i> <i>Ist aus der Angabe jedoch eine tatsächliche, kürzere Rest-ND ersichtlich (z. B. 20 Jahre), so wäre ein Wechsel vorzunehmen (H 7.4 EStH „nachtr. AK/HK“):</i>			
Restbuchwert 1.1.11	429.000 €		
+ nachträgl. HK	<u>86.000 €</u>		
= Neues AfA-Restvolumen	<u>515.000 €</u>		
Rest ND 20 Jahre: ergibt AfA	25.750 €		
GESAMTPUNKTZAHL		14	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!